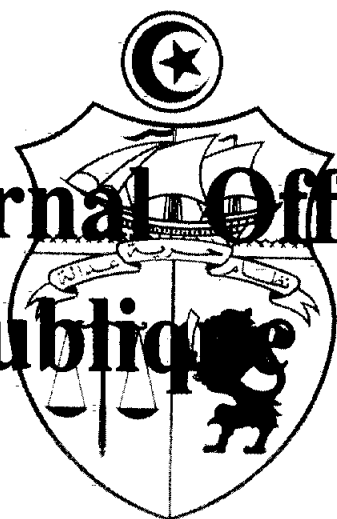


Journal Officiel de la République Tunisienne



traduction française

Mardi 18 - Vendredi 21 août 1987

130^e année

N° 57

Sommaire

décrets, arrêtés

Premier ministre

Arrêtés du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative du 7 août 1987, portant ouverture d'examens d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur conseiller, administrateur, attaché d'administration, secrétaire d'administration et commis d'administration 974

Ministère de la justice

Décret n° 87-1021 du 2 août 1987, portant modification du décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire 979

Mouvement dans le corps des notaires 980

Ministère de l'intérieur

Nomination d'un sous-directeur 980

Nomination de chefs de service 980

Ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique

Nomination de maîtres de conférences 980

Ministère des affaires étrangères

Situation administrative du directeur des organisations et conférences internationales 980

Ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport

Décret n° 87-1029 du 7 août 1987, portant expropriation complémentaire au décret n° 84-445 du 16 avril 1984 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat de parcelles de terrains nécessaires à l'aménagement d'une troisième voie ferrée entre Djebel Djelloud et Hammam-Lif 981

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et du transport du 7 août 1987, portant délégation de signature 981

Ministère du plan et des finances

Décret n° 87-1030 du 7 août 1987, portant modification du décret n° 82-7 du 5 janvier 1982 fixant le statut du contrôle général des finances 982

Nomination de chefs de services 982

Ministère des affaires sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 mai 1987 portant agrément de la convention collective nationale de l'enseignement privé 983

Ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire

Nomination d'un chargé de mission 1001

Ministère de l'industrie et du commerce

Nomination d'un chef de service 1001

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

EXAMENS

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative du 7 août 1987 portant ouverture d'un examen d'accès au cycle de formation continue à l'école nationale d'administration pour la promotion au grade d'administrateur conseiller.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu l'arrêté du 15 août 1985 portant institution du cycle de formation d'administrateurs conseillers;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1986 relatif à l'organisation générale de la scolarité au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur conseiller est ouvert à l'école nationale d'administration;

Arrête :

Article premier. — Un examen d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur conseiller est ouvert à l'école nationale d'administration.

Art. 2. — Le nombre de places réservées à cet examen est fixé à 10.

Art. 3. — L'examen d'accès à ce cycle aura lieu le 11 octobre 1987 et jours suivants.

Art. 4. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 12 septembre 1987.

Art. 5. — Les conditions de participation à cet examen sont prévues par l'arrêté sus-indiqué du 15 août 1985.

Tunis, le 7 août 1987

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative

HASSINE CHERIF

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative du 7 août 1987 portant ouverture d'un examen d'accès au cycle de formation continue à l'école nationale d'administration pour la promotion au grade d'administrateur.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu l'arrêté du 15 août 1985 portant institution du cycle de formation d'administrateurs;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1986 relatif à l'organisation générale de la scolarité au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur;

Arrête :

Article premier. — Un examen d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur est ouvert à l'école nationale d'administration.

Art. 2. — Le nombre de places réservées à cet examen est fixé à 15.

Art. 3. — L'examen d'accès à ce cycle aura lieu le 11 octobre 1987 et jours suivants.

Art. 4. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 12 septembre 1987.

Art. 5. — Les conditions de participation à cet examen sont prévues par l'arrêté sus-indiqué du 15 août 1985.

Tunis, le 7 août 1987

*Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la fonction publique et de la réforme
administrative*

HASSINE CHERIF

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative du 7 août 1987 portant institution d'un cycle de formation continue à Jendouba pour l'accès au grade d'attaché d'administration et ouverture de l'examen d'entrée à ce cycle;

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1986 relatif à l'organisation générale de la scolarité au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'attaché d'administration;

Arrête :

Article premier. — Est institué à Jendouba un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'attaché d'administration.

Art. 2. — L'examen d'entrée à ce cycle aura lieu le 11 octobre 1987 et jours suivants.

Art. 3. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 12 septembre 1987.

Art. 4. — Le nombre de places réservées à cette formation est fixé à 30.

Art. 5. — Les conditions de participation à cet examen sont prévues par l'arrêté sus-indiqué du 15 août 1985.

Art. 6. — Le dépôt des demandes de candidatures et le déroulement de l'examen auront lieu au siège du gouvernement de Jendouba.

Tunis, le 7 août 1987

*Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la fonction publique et de la réforme
administrative*
HASSINE CHERIF

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative du 7 août 1987 portant institution d'un cycle de formation continue à Gafsa pour l'accès au grade d'attaché d'administration et ouverture de l'examen d'entrée à ce cycle.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1986 relatif à l'organisation générale de la scolarité au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'attaché d'administration;

Arrête :

Article premier. — Est institué à Gafsa un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'attaché d'administration.

Art. 2. — L'examen d'entrée à ce cycle aura lieu le 11 octobre 1987 et jours suivants.

Art. 3. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 12 septembre 1987.

Art. 4. — Le nombre de places réservées à cette formation est fixé à 30.

Art. 5. — Les conditions de participation à cet examen sont prévues par l'arrêté sus-indiqué du 15 août 1985.

Art. 6. — Le dépôt des demandes de candidatures et le déroulement de l'examen auront lieu au siège du gouvernement de Gafsa.

Tunis, le 7 août 1987

*Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la fonction publique et de la réforme
administrative*
HASSINE CHERIF

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative du 7 août 1987 portant ouverture d'un examen d'accès au cycle de formation continue à Monastir pour la promotion au grade d'attaché d'administration.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu l'arrêté du 15 août 1985 portant institution du cycle de formation d'attaché d'administration;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1986 portant institution d'un cycle de formation continue à Monastir pour l'accès au grade d'attaché d'administration;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1986 relatif à l'organisation générale de la scolarité au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'attaché d'administration;

Arrête :

Article premier. — Un examen d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'attaché d'administration est ouvert à Monastir.

Art. 2. — Le nombre de places réservées à cet examen est fixé à 30.

Art. 3. — L'examen d'accès à ce cycle aura lieu le 11 octobre 1987 et jours suivants.

Art. 4. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 12 septembre 1987.

Art. 5. — Les conditions de participation à cet examen sont prévues par l'arrêté sus-indiqué du 15 août 1985.

Art. 6. — Le dépôt des demandes de candidatures et le déroulement de l'examen auront lieu au siège du gouvernorat de Monastir.

Tunis, le 7 août 1987

*Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la fonction publique et de la réforme
administrative*
HASSINE CHERIF

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative du 7 août 1987 portant ouverture d'un examen d'accès au cycle de formation continue à Sfax pour la promotion au grade d'attaché d'administration.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu l'arrêté du 15 août 1985 portant institution du cycle de formation d'attachés d'administration;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1986 portant institution d'un cycle de formation continue à Sfax pour l'accès au grade d'attaché d'administration;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1986 relatif à l'organisation générale de la scolarité au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'attaché d'administration;

Arrête :

Article premier. — Un examen d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'attaché d'administration est ouvert à Sfax.

Art. 2. — Le nombre de places réservées à cet examen est fixé à 30.

Art. 3. — L'examen d'accès à ce cycle aura lieu le 11 octobre 1987 et jours suivants.

Art. 4. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 12 septembre 1987.

Art. 5. — Les conditions de participation à cet examen sont prévues par l'arrêté sus-indiqué du 15 août 1985.

Art. 6. — Le dépôt des demandes de candidatures et le déroulement de l'examen auront lieu au siège du gouvernorat de Sfax.

Tunis, le 7 août 1987

*Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la fonction publique et de la réforme
administrative*
HASSINE CHERIF

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative du 7 août 1987 portant ouverture d'un examen d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'attaché d'administration à l'école nationale d'administration;

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu l'arrêté du 15 août 1985 portant institution du cycle de formation d'attaché d'administration;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1986 relatif à l'organisation générale de la scolarité au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'attaché d'administration;

Arrête :

Article premier. — Un examen d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'attaché d'administration est ouvert à l'école nationale d'administration.

Art. 2. — Le nombre de places réservées à cet examen est fixé à 30.

Art. 3. — L'examen d'accès à ce cycle aura lieu le 11 octobre 1987 et jours suivants.

Art. 4. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 12 septembre 1987.

Art. 5. — Les conditions de participation à cet examen sont prévues par l'arrêté sus-indiqué du 15 août 1985.

Tunis, le 7 août 1987

*Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la fonction publique et de la réforme
administrative*

HASSINE CHERIF

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative du 7 août 1987 portant ouverture d'un examen d'accès au cycle de formation continue à Sfax pour la promotion au grade de secrétaire d'administration.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu l'arrêté du 15 août 1985 portant institution du cycle de formation de secrétaires d'administration;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1986 portant institution d'un cycle de formation continue à Sfax pour l'accès au grade d'attaché d'administration;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1986 relatif à l'organisation générale de la scolarité au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'attaché d'administration;

Arrête :

Article premier. — Un examen d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de secrétaire d'administration est ouvert à Sfax.

Art. 2. — Le nombre de places réservées à cet examen est fixé à 30.

Art. 3. — L'examen d'accès à ce cycle aura lieu le 11 octobre 1987 et jours suivants.

Art. 4. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 12 septembre 1987.

Art. 5. — Les conditions de participation à cet examen sont prévues par l'arrêté sus-indiqué du 15 août 1985.

Art. 6. — Le dépôt des demandes de candidatures et le déroulement de l'examen auront lieu au siège du gouvernement de Sfax.

Tunis, le 7 août 1987

*Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la fonction publique et de la réforme
administrative*

HASSINE CHERIF

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative du 7 août 1987 portant ouverture d'un examen d'accès au cycle de formation continue à Jendouba pour l'accès au grade de secrétaire d'administration et ouverture de l'examen d'entrée à ce cycle.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1986 relatif à l'organisation générale de la scolarité au cycle de formation continue pour la promotion au grade de secrétaire d'administration;

Arrête :

Article premier. — Est institué à Jendouba un cycle de formation continue pour l'accès au grade de secrétaire d'administration.

Art. 2. — L'examen d'entrée à ce cycle aura lieu le 11 octobre 1987 et jours suivants.

Art. 3. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 12 septembre 1987.

Art. 4. — Le nombre de places réservées à cette formation est fixé à 30.

Art. 5. — Les conditions de participation à cet examen sont prévues par l'arrêté sus-indiqué du 15 août 1985.

Art. 6. — Le dépôt des demandes de candidatures et le déroulement de l'examen auront lieu au siège du gouvernement de Jendouba.

Tunis, le 7 août 1987

*Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la fonction publique et de la réforme
administrative*
HASSINE CHERIF

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative du 7 août 1987 portant institution d'un cycle de formation continue à Gafsa pour l'accès au grade de secrétaire d'administration et ouverture de l'examen d'entrée à ce cycle.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1986 relatif à l'organisation générale de la scolarité au cycle de formation continue pour la promotion au grade de secrétaire d'administration;

Arrête :

Article premier. — Est institué à Gafsa un cycle de formation continue pour l'accès au grade de secrétaire d'administration.

Art. 2. — L'examen d'entrée à ce cycle aura lieu le 11 octobre 1987 et jours suivants.

Art. 3. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 12 septembre 1987.

Art. 4. — Le nombre de places réservées à cette formation est fixé à 30.

Art. 5. — Les conditions de participation à cet examen sont prévues par l'arrêté sus-indiqué du 15 août 1985.

Art. 6. — Le dépôt des demandes de candidatures et le déroulement de l'examen auront lieu au siège du gouvernement de Gafsa.

Tunis, le 7 août 1987

*Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la fonction publique et de la réforme
administrative*

HASSINE CHERIF

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative du 7 août 1987 portant ouverture d'un examen d'accès au cycle de formation continue à Monastir pour la promotion au grade de secrétaire d'administration.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu l'arrêté du 15 août 1985 portant institution de cycle de formation de secrétaires d'administration;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1986 portant institution d'un cycle de formation continue à Monastir pour l'accès au grade de secrétaire d'administration;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1986 relatif à l'organisation générale de la scolarité au cycle de formation continue pour la promotion au grade de secrétaire d'administration;

Arrête :

Article premier. — Un examen d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de secrétaire d'administration est ouvert à Monastir.

Art. 2. — Le nombre de places réservées à cet examen est fixé à 30.

Art. 3. — L'examen d'accès à ce cycle aura lieu le 11 octobre 1987 et jours suivants.

Art. 4. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 12 septembre 1987.

Art. 5. — Les conditions de participation à cet examen sont prévues par l'arrêté sus-indiqué du 15 août 1985.

Art. 6. — Le dépôt des demandes de candidatures et le déroulement de l'examen auront lieu au siège du gouvernement de Monastir.

Tunis, le 7 août 1987

*Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la fonction publique et de la réforme
administrative*
HASSINE CHERIF

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative du 7 août 1987 portant ouverture d'un examen d'accès au cycle de formation continue à l'école nationale d'administration pour la promotion au grade de secrétaire d'administration.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu l'arrêté du 15 août 1985 portant institution du cycle de formation de secrétaires d'administration;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1986 relatif à l'organisation générale de la scolarité au cycle de formation continue pour la promotion au grade de secrétaire d'administration;

Arrête :

Article premier. — Un examen d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de secrétaire d'administration est ouvert à l'école nationale d'administration.

Art. 2. — Le nombre de places réservées à cet examen est fixé à 30.

Art. 3. — L'examen d'entrée à ce cycle aura lieu le 11 octobre 1987 et jours suivants.

Art. 4. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 12 septembre 1987.

Art. 5. — Les conditions de participation à cet examen sont prévues par l'arrêté sus-indiqué du 15 août 1985.

Tunis, le 7 août 1987

*Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la fonction publique et de la réforme
administrative*
HASSINE CHERIF

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative du 23 juillet 1987 portant ouverture d'un examen d'accès au cycle de formation continue à l'école nationale d'administration pour la promotion au grade de commis d'administration;

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu l'arrêté du 15 août 1985 portant institution du cycle de formation de commis d'administration;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1986 relatif à l'organisation générale de la scolarité au cycle de formation continue pour la promotion au grade de commis d'administration;

Arrête :

Article premier. — Un examen d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de commis d'administration est ouvert à l'école nationale d'administration.

Art. 2. — Le nombre de places réservées à cet examen est fixé à 30.

Art. 3. — L'examen d'accès à ce cycle aura lieu le 11 octobre 1987 et jours suivants.

Art. 4. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 12 septembre 1987.

Art. 5. — Les conditions de participation à cet examen sont prévues par l'arrêté sus-indiqué du 15 août 1985.

Tunis, le 7 août 1987

*Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la fonction publique et de la réforme
administrative*
HASSINE CHERIF

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DE LA JUSTICE

FIXATION DES FONCTIONS

Décret n° 87-1021 du 7 août 1987 portant modification du décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de la justice;

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986 portant modification de certaines dispositions du code de procédure civile et commerciale;

Vu la loi n° 86-98 du 9 décembre 1986 ratifiant le décret-loi n° 86-1 du 18 août 1986 portant création d'un emploi de procureur de la République;

Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 86-1012 du 29 octobre 1986 portant création d'emplois à la loi des cadres du ministère de la justice;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du ministre du plan et des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

Article premier. — L'article premier du décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 sus-visé est abrogé et remplacé comme suit :

Article premier (nouveau). — Les fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire sont les suivantes :

A — I — Premier Président de la cour de cassation,

- Procureur général près la cour de cassation
- Procureur général de la République
- Procureur général, directeur des services judiciaires
- Inspecteur général au ministère de la justice
- Président du tribunal immobilier
- Premier Président de la cour d'appel de Tunis
- Procureur général près la cour d'appel de Tunis.

A — II. — Président de chambre à la cour de cassation :

- Premier avocat général à la cour de cassation
- Premier Président d'une cour d'appel autre que la cour d'appel de Tunis
- Procureur général d'une cour d'appel autre que la cour d'appel de Tunis
- Avocat général adjoint au procureur général, directeur des services judiciaires
- Inspecteur général adjoint au ministère de la justice
- Avocat général conseiller auprès du ministre de la justice
- Avocat général, directeur général des études et de la législation
- Avocat général adjoint au procureur général de la République

A — III. — Président de chambre dans une cour d'appel :

- Premier vice-président du tribunal immobilier
- Président d'un tribunal de première instance du siège d'une cour d'appel
- Procureur de la République près un tribunal de première instance du siège d'une cour d'appel
- Avocat général à la direction des services judiciaires
- Inspecteur au ministère de la justice
- Avocat général au parquet général de la République

B — Président d'un tribunal de première instance autre que celui du siège d'une cour d'appel

- Procureur de la République près un tribunal de première instance autre que celui du siège d'une cour d'appel
- Vice-Président d'un tribunal de première instance
- Juge des tutelles
- Premier juge d'instruction
- Premier substitut du procureur de la République près un tribunal de première instance du siège d'une cour d'appel
- Vice-Président du tribunal immobilier
- Président d'une justice cantonale du siège d'une cour d'appel
- Substitut d'un avocat général à la direction des services judiciaires
- Inspecteur adjoint
- Substitut de l'avocat général au parquet général de la République

C — Président du conseil de prud'hommes :

- Juge cantonal
- Juge des enfants :
- Juge d'instruction
- Juge Président de la commission spéciale de taxation d'office
- Juge rapporteur au tribunal immobilier
- Juge des allocations familiales au tribunal de première instance de Tunis
- Substitut du procureur de la République.

Art. 2. — Le ministre d'Etat, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministre du plan et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 août 1987
p/le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

NOTAIRES

Par arrêtés du ministre d'Etat, ministre de la justice du 7 août 1987 :

Monsieur Salah Ben Ahmed H'Maïdi admis au concours des notaires organisé le 12 juillet 1976 est nommé notaire à Tunis circonscription du tribunal de première instance de Tunis.

La démission de Monsieur Salah Ben Mohamed Ben Salah Halima notaire à Gafsa circonscription du tribunal de première instance de Gafsa est acceptée.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 87-1022 du 7 août 1987 :

Monsieur Ibrahim Ben Ali conseiller des services publics est chargé des fonctions de sous-directeur du développement régional à la direction générale des affaires régionales au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 87-1023 du 7 août 1987 :

Monsieur Sassi Labène administrateur est chargé des fonctions

de chef de service du matériel à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 87-1025 du 7 août 1987 :

Monsieur Fradj Ettoumi administrateur est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur.

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 87-1026 du 7 août 1987 :

Monsieur Ghoul Mohamed est nommé maître de conférences à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax, discipline génie biologique à compter du 25 septembre 1986.

Par décret n° 87-1027 du 7 août 1987 :

Monsieur Ben Ameer Taoufik est nommé maître de conférences à l'école nationale supérieure de Sousse, langue et littérature arabes à compter du 17 octobre 1987.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

SITUATION ADMINISTRATIVE

Par décret n° 87-1028 du 7 août 1987 :

Madame Jaouida Tnani, administrateur général, directeur des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères, bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DU TRANSPORT

EXPROPRIATION

Décret n° 87-1029 du 7 août 1987 portant expropriation complémentaire du décret n° 84-445 en date du 16 avril 1984 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat des parcelles de terrains nécessaires à l'aménagement d'une troisième voie ferrée entre Djebel Djelloud et Hammam-Lif.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 31-69 portant approbation des statuts de la société nationale des chemins de fer tunisiens;

Vu la loi n° 85-76 en date du 11 août 1976 portant refonte à la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret n° 84-445 en date du 16 avril 1984 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat des parcelles de terrains nécessaires à l'aménagement de la 3ème voie ferrée entre Djebel Djelloud et Hammam-Lif;

Sur proposition du ministre des transports;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur;

Décrétons :

Article premier. — Sont complétées les dispositions du décret sus-visé n° 84-445 du 16 avril 1984 (article 1er) comme indiqué sur les plans annexés au présent décret et les données du tableau qui suit :

N° d'ordre des parcelles	N° parcelle sur plan et n° des titres fonciers	Nature des terrains et situation	Superficie initialement expropriée en m2	Superficie complémentaire expropriée en m2	Superficie totale expropriée en m2	Présumés propriétaires
1	6 partie du titre 89807	Terrain nu + clôture Radès	S2	29	81	Mohamed Ali Ben Mohamed El M'Rabet

Art. 2. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique pour être incorporées au domaine public des chemins de fer, et affectées à la SNCFT, les parcelles de terrain énumérées sur le tableau ci-après et entourées par un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret :

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur les plans	N° des titres fonciers	Nature des terrains	Situation	Superficie approximative à exproprier	présumés propriétaires
1	1	22443 89438 en partie	Terrain nu	Radès	209m2	Société de Confection Moderne
2	2	38711/80536 en partie	Terrain nu	Radès	82m2	Ammar et Abdallah fils de Salah Ben Mohamed Tliche
3	3	85979 en partie	Terrain nu et 1 chambre	Radès	50,52m2	Mohamed Sghari

Art. 3. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers ou immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dits parcelles objets du présent décret.

Art. 4. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 5. — Les ministres de l'intérieur et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 août 1987
p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et du transport du 7 août 1987 portant délégation de signature.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et du transport;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 83-1120 du 3 décembre 1983 accordant à Monsieur Mohamed Ben Kheder administrateur général en sa qualité de directeur administratif et financier, rang et avantages de directeur général d'administration centrale;

Vu le décret n° 87-759 du 18 mai 1987 portant nomination du ministre de l'équipement, de l'habitat et du transport;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe II de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ben Kheder, administrateur général, chargé des fonctions de directeur général administratif et financier est habilité à signer, par délégation du ministre de l'équipement, de l'habitat et du transport, tous actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 18 mai 1987 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 7 août 1987

Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et du transport
MANSOUR SKHIRI

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES

STATUT

Décret n° 87-1030 du 7 août 1987 portant modification du décret n° 82-7 du 5 janvier 1982 fixant le statut du contrôle général des finances.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements à caractère administratif;

Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982 fixant le statut du contrôle général des finances;

Sur la proposition du ministre du plan et des finances;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

Article premier. — Les articles 8, 11 et 15 du décret n° 82-7 du 5 janvier 1982 sont modifiés comme suit :

«Article 8 (nouveau)» : Les contrôleurs des finances de 2ème classe sont nommés au choix parmi les contrôleurs des finances de 3ème classe ayant 3 années d'ancienneté dans ce grade.

«Article 11 (nouveau)» : Les contrôleurs des finances de 1ère classe sont nommés au choix parmi les contrôleurs des finances de 2ème classe justifiant de 3 années d'ancienneté dans ce grade.

«Article 15 (nouveau)» : Les contrôleurs généraux des finances sont nommés au choix parmi les contrôleurs des finances de 1ère classe ayant au moins 4 années d'ancienneté dans ce grade.

Art. 2. — Le ministre du plan et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 août 1987
p/le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

NOMINATIONS

Par décret n° 87-1031 du 7 août 1987 :

Monsieur Mohamed Halawa ingénieur principal est chargé des fonctions de chef de service des ateliers annexes à la R.N.T.A. (ministère du plan et des finances).

Par décret n° 87-1032 du 7 août 1987 :

Monsieur Faouzi Knani ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service fabrication usine «A» à la R.N.T.A. (ministère du plan et des finances).

Par décret n° 87-1033 du 7 août 1987 :

Monsieur Abdelkader Ben Halima ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service parc et garage à la R.N.T.A. (ministère du plan et des finances).

Par décret n° 87-1034 du 7 août 1987 :

Monsieur Ali Boulabiar analyste est chargé des fonctions de chef de service organisation et informatique à la R.N.T.A. (ministère du plan et des finances).

Par décret n° 87-1035 du 7 août 1987 :

Monsieur Mahmoud Ben Guirat ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service des laboratoires à la R.N.T.A. (ministère du plan et des finances).

Par décret n° 87-1036 du 7 août 1987 :

Monsieur Nouredine Habès inspecteur des services financiers est chargé des fonctions de chef de service de l'action sociale à la R.N.T.A. (ministère du plan et des finances).

Par décret n° 87-1037 du 7 août 1987 :

Monsieur Salah Ben Lazrag inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de chef de service du prix de revient à la R.N.T.A. (ministère du plan et des finances).

Par décret n° 87-1038 du 7 août 1987 :

Monsieur Hamadi Yahiaoui ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service de la culture du tabac au nord-ouest à la R.N.T.A. (ministère du plan et des finances).

Par décret n° 87-1039 du 7 août 1987 :

Monsieur Salah Skhiri ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service Marketing à la R.N.T.A. (ministère du plan et des finances).

Par décret n° 87-1040 du 7 août 1987 :

Monsieur Foued Fakhfakh ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service des études de génie civil et équipement à la R.N.T.A. (ministère du plan et des finances).

Par décret n° 87-1041 du 7 août 1987 :

Monsieur Lazhar Naat administrateur est chargé des fonctions de chef de service du personnel et du matériel à la R.N.T.A. (ministère du plan et des finances).

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

CONVENTION COLLECTIVE

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 mai 1987 portant agrément de la convention collective nationale de l'enseignement privé.

Le ministre des affaires sociales;

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail;

Vu le code du travail et notamment ses articles 37 et suivants;

Vu l'arrêté du 29 mai 1973, portant agrément de la convention collective cadre;

Vu l'arrêté du 7 février 1985, portant agrément de l'avenant à la convention collective cadre;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives réunie le 27 février 1987;

Arrête :

Article premier. — La convention collective nationale de l'enseignement privé annexée au présent arrêté est agréée.

Article 2. — Les dispositions de cette convention collective sont rendues obligatoires, sur l'ensemble du territoire de la République tunisienne, pour tous les employeurs et salariés des activités énumérées dans son article deux.

Tunis, le 5 mai 1987

Le ministre des affaires sociales

HEDI BACCOUCHE

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE

Dans le cadre des principes énoncés par la convention collective cadre agréée, par l'arrêté du Ministre des affaires sociales du 29 mai 1973 et révisée par l'avenant signé le 17 novembre 1984 et agréé par l'arrêté du 7 février 1985.

Les deux parties sont convaincues de la nécessité d'établir des relations professionnelles sur des bases saines et rationnelles.

Elles veilleront à éviter tout ce qui serait de nature à porter atteinte aux intérêts des élèves et de la famille d'une part et du personnel de l'établissement d'autre part.

Elles s'attachent aux principes du dialogue constructif en vue de résoudre les difficultés, qui peuvent surgir et cela par l'association de toutes les parties concernées à ce dialogue.

Elles désirent promouvoir un enseignement de qualité et assurer une formation pédagogique répondant à leurs aspirations en matière d'éducation des jeunes, éducation devant prendre en considération les valeurs traditionnelles du pays et permettre aux parties de contribuer avec enthousiasme au développement économique, culturel et social du pays.

Les deux parties s'engagent à :

1) Améliorer le rendement et l'efficacité dans le domaine de l'enseignement privé, ce qui nécessite des travailleurs de consacrer tous leurs efforts exclusivement à l'établissement où ils travaillent;

2) Œuvrer pour le fonctionnement normal de l'établissement;

3) Perfectionner les méthodes pédagogiques par la formation continue en dehors des heures de travail.

En vue de réaliser tous ces objectifs, la présente convention collective a été conclue entre les soussignés :

— Le conseil national de l'enseignement privé représenté par son président Monsieur Hédi Bel Fekih,

d'une part,

et

— L'union générale Tunisienne du Travail (U.G.T.T.) représentée par son secrétaire général Monsieur Abdellaziz Bouraoui, d'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Objet de la convention

La présente convention est conclue dans l'esprit du préambule ci-dessus et conformément à la législation en vigueur, et aux dispositions de la convention collective cadre, elle constitue la convention collective du secteur de l'enseignement privé en Tunisie.

ARTICLE 2

Champ d'application professionnel et territorial

La présente convention régit, sur l'ensemble du territoire de la République tunisienne, les rapports entre les employeurs et les salariés des deux sexes occupés d'une façon permanente dans tous les établissements privés d'enseignement et de formation.

Les travailleurs permanents sont ceux recrutés pour une durée indéterminée, exerçant leur unique activité dans l'un des établissements de l'enseignement privé.

La présente convention ne s'applique pas aux deux catégories suivantes :

1) Les temporaires appelés à exécuter des travaux ou des fonctions conjoncturels ou occasionnels;

2) Les salariés soumis à un contrat à durée déterminée.

ces deux catégories sont régies par la législation en vigueur.

ARTICLE 3

Durée, révision et dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. La dénonciation ou la demande de révision de tout ou partie de la présente convention par l'une des parties contractantes ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'une période franche de trois ans à partir de son entrée en vigueur. Au-delà de cette période de trois ans, la dénonciation ou la demande de révision de la présente convention ne pourra intervenir qu'à l'expiration de deux années civiles. La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra notifier sa décision à l'autre partie contractante par lettre recommandée, avec accusé de réception. Cette lettre devra parvenir à l'autre partie contractante avant le 1er octobre, c'est à dire trois mois avant la fin de l'année civile en cours, les discussions devront s'ouvrir dans les 30 jours suivant la date de l'envoi de la lettre. La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra joindre à sa lettre de notification un projet de texte de remplacement pour les articles soumis à la révision.

Si l'accord ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trois mois, à compter de l'ouverture des pourparlers les parties pourront décider d'un commun accord que la convention reste en vigueur pendant un nouveau délai de 3 mois. Si au terme de ces délais, l'accord n'est pas conclu, les parties pourront recourir à l'arbitrage du ministère des affaires sociales. Tant que l'arbitrage n'est pas rendu, la convention collective reste en vigueur.

ARTICLE 4

Interprétation

Les différends qui peuvent surgir à l'occasion de l'interprétation de la présente convention, doivent être soumis à une commission paritaire ad-hoc, désignée par les parties signataires de la

convention. A défaut d'un accord au sein de cette commission paritaire, le différend sera traité selon la procédure d'arbitrage prévue par l'article 3, ci-dessus.

La décision définitive d'interprétation obtenue en commission paritaire, ou par arbitrage, produira les mêmes effets que cette convention collective.

ARTICLE 5

Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée.

Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale.

L'exercice du droit syndical ne doit en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements contraires aux lois et aux règlements en vigueur.

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée, il met à sa disposition des tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant reçoit sur leur demande les délégués syndicaux une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence.

L'entrevue doit être demandée par écrit. Cette demande doit mentionner l'objet de l'entrevue. L'employeur y répondra dans les 48 heures. L'entrevue fait l'objet d'un procès-verbal.

Cependant, en cas d'urgence l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence.

Si un travailleur vient d'être élu comme délégué permanent d'un des syndicats dont fait partie le personnel, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, placé en position de détachement sans solde. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté.

Il participe, tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite. L'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur.

En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

A la fin de la période de détachement, il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi dans le même établissement correspondant à son grade, et ce dans le cas où le détachement ne dépasse pas une année. En cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura la priorité pour y être affecté.

ARTICLE 6

Réception des représentants syndicaux

Les représentants des structures de l'organisation syndicale centrale dûment mandatés seront sur leur demande reçus par l'employeur.

Cette demande qui devra mentionner l'objet de l'entrevue sera présentée soit directement soit par les responsables syndicaux de l'établissement qui peuvent être associés à l'entrevue à la demande de l'organisation syndicale.

L'employeur pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale.

ARTICLE 7

Délégués du personnel — Comité d'entreprise

L'institution, l'organisation, l'élection et les attributions des délégués du personnel et des comités d'entreprise sont régies par la législation en vigueur.

ARTICLE 8

Recrutement du personnel

Pour le recrutement des travailleurs dans un établissement d'enseignement privé, il est exigé les conditions suivantes :

- jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité;
- se prévaloir des diplômes ou du niveau exigé;
- avoir l'accord de l'autorité de tutelle;

— fournir une attestation médicale prouvant l'aptitude du candidat à l'exercice de la fonction à laquelle il est destiné et qu'il est surtout indemne de toute maladie contagieuse ou nerveuse.

Le personnel embauché est classé en catégories professionnelles et rémunéré en conséquence.

Tout travailleur sera obligatoirement informé par écrit, lors de son embauchage, de la catégorie professionnelle dans laquelle il sera affecté et du salaire correspondant.

Le contrat du travail prend fin d'une manière automatique lorsque le travailleur atteint l'âge légal de retraite prévu par la législation en vigueur.

ARTICLE 9

Inspection

Les agents sont soumis à l'inspection soit des ministères de tutelle soit de ceux que désigne la direction de l'établissement.

ARTICLE 10

Les obligations des agents

L'agent est appelé à accomplir les obligations liées à sa fonction et qui sont déterminées par la présente convention, par la loi ou par le règlement intérieur de chaque établissement et selon les instructions qu'il reçoit. Il est en outre responsable de toute inobservation de ces principes qu'elle émane de sa propre personne ou de ses subordonnés.

L'agent est tenu de se présenter à l'établissement conformément aux horaires fixés et de se soumettre au contrôle administratif et pédagogique.

Il est interdit à tout agent d'exercer une activité professionnelle en dehors de l'établissement où il travaille, sauf autorisation écrite accordée par le chef de l'établissement intéressé.

ARTICLE 11

Période d'essai

A. — Les agents de l'enseignement sont soumis à une période d'essai de deux années. Au cours ou à l'expiration de cette période, l'employeur peut mettre fin au contrat de travail sans préavis et sur simple signification. Ce droit est accordé aux travailleurs dans les mêmes conditions sans ouvrir droit au bénéfice des avantages prévus à l'article 19 de la présente convention.

Si l'employeur considère que la période d'essai était concluante et s'il a l'accord du ministère de tutelle, l'agent sera engagé définitivement dans son poste et recevra une décision de titularisation précisant l'échelon, la catégorie et la fonction qui lui est confiée.

B. — Les agents administratifs, les surveillants et le personnel ouvrier sont soumis à une période d'essai de 3 mois.

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification.

A l'expiration de la période d'essai l'agent sera titularisé dans son poste et sera informé de cela par une lettre recommandée. Cette période d'essai peut être prolongée de 3 mois si la première n'était pas concluante.

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe.

ARTICLE 12
Le travail des femmes

La présente convention s'applique indistinctement aux travailleurs de l'un et de l'autre sexe. Les femmes remplissant les conditions requises pourront au même titre que les hommes accéder à tous les emplois, sans discrimination dans les classifications ou rémunérations.

ARTICLE 13
Protection des travailleurs
dans l'exercice de leurs fonctions

Le travailleur a droit conformément aux règles du code pénal et des lois en vigueur, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamation dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, le préjudice que subira le travailleur sera réparé conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 14
Bulletin de paye

Lors du paiement des salaires, il sera délivré à chaque travailleur un bulletin de paye conformément aux dispositions du code du travail et notamment son article 143.

Lorsque le jour du paiement des salaires coïncide avec un jour non ouvrable, le versement des salaires et la délivrance du bulletin de paye seront effectués la veille.

L'agent qui ne travaille pas à plein temps, sera rémunéré en fonction des heures de travail effectuées.

ARTICLE 15
Avancement et promotion

A. — Avancement :

L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur d'une façon continue en fonction de l'ancienneté de l'agent.

B. — Promotion :

La promotion consiste dans le passage d'une catégorie à la catégorie supérieure de la spécialité.

La promotion est fonction de la valeur professionnelle du travailleur, telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :

- a) la durée de la pratique dans la profession;
- b) la formation et les aptitudes professionnelles;
- c) la durée du service et les notations dans l'établissement;
- d) les charges de famille.

Il est accordé pour le personnel enseignant et les surveillants une promotion dans le grade et au niveau de la même catégorie, une fois dans la vie professionnelle. Il est exigé dans ce cas que l'agent :

1) Justifie de 16 ans d'ancienneté dans la profession auprès des établissements d'enseignement privé;

2) ait obtenu une note professionnelle qui ne peut être inférieure à 15/20 pour le personnel enseignant et 18/20 pour les surveillants.

Toutefois, cette promotion est accordée à titre exceptionnel et sans tenir compte de la note professionnelle pour les éducateurs et les surveillants, qui à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, ont totalisé 16 ans de service effectif.

Sont exclus du droit de jouir de cette promotion exceptionnelle, les formateurs adjoints sauf dans le cas où ils subissent un test d'application en se soumettant à une inspection professionnelle. La note d'inspection obtenue ne peut être inférieure à 13/20.

L'ancienneté professionnelle peut être totalisée dans un même établissement ou dans divers établissements à condition que le transfert d'un établissement à un autre ait été effectué par voie de mutation directe ou tacite.

Un tableau d'avancement sera arrêté à la fin du mois de novembre par l'employeur et soumis pour avis à la commission paritaire.

Tout agent promu dans une nouvelle catégorie sera classé à l'échelon comportant un salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à son ancien salaire.

3) La promotion est reportée suite à des sanctions du 2ème degré.

Toutefois la période de report ne peut excéder trois ans.

ARTICLE 16
Utilisation des travailleurs dans les fonctions
autres que celles de leur grade

A. — Agents administratifs et ouvriers

Tout agent peut être requis pour assurer des fonctions d'une catégorie immédiatement inférieure à celle où il est classé, suivant les exigences du service et pour une période n'excédant pas un mois, le travailleur gardera dans ce cas, le salaire et les avantages correspondants à son grade d'origine.

Pour nécessité de service, l'agent pourra être requis pour exercer les fonctions d'un grade ou d'une catégorie immédiatement supérieure à celui où il est classé. Dans ce cas, il percevra dès le 1er jour une indemnité représentant la différence de salaire entre celui de son grade et celui du grade auquel il accède provisoirement. Cette position ne doit toutefois pas dépasser la durée de 3 mois, période à l'issue de laquelle le travailleur est soit confirmé dans le nouveau grade, soit replacé dans le grade d'origine.

B. — Agents d'éducation et d'enseignement :

Pour nécessité de service, un éducateur pourra être requis pour exercer les fonctions d'une catégorie immédiatement supérieure ou inférieure à celle où il est classé. Si l'éducateur est requis pour exercer des fonctions d'une catégorie inférieure à celle où il est classé, cela ne peut être que pour une période n'excédant pas un mois, et une fois par année. L'agent gardera, dans ce cas le salaire et avantages correspondants à son grade d'origine. Si l'éducateur est requis pour exercer des fonctions d'une catégorie supérieure à celle où il est classé cela ne peut être que pour une période n'excédant pas une année scolaire, période à l'issue de laquelle l'agent concerné est replacé à sa fonction d'origine. Dans ce cas, la compensation réside dans la réduction des heures de travail, selon la nouvelle fonction.

ARTICLE 17
Délai-congé

Le délai congé est déterminé sans prendre en compte les droits au congé annuel payé, comme suit :

- un mois pour les agents payés au mois;
- huit jours pour les agents payés à l'heure.

En cas d'inobservation du délai-congé par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du délai-congé ou à la période du délai-congé restant à courir.

Pendant la période de délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les ouvriers, le personnel administratif et les surveillants seront autorisés à s'absenter chaque jour ouvrable, pendant deux heures pour leur permettre de chercher un autre travail. Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaires, seront fixées d'un commun accord, ou à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré de l'agent.

Ces heures pourront être bloquées en tout ou en parties avec l'accord de l'employeur.

ARTICLE 18
Licenciement par suite de suppression d'emplois
ou pour raisons économiques

Au cas où l'employeur sera amené à réduire le personnel pour raison d'ordre économique ou de suppression d'emplois, il est tenu de se conformer à la législation en vigueur.

Cette réduction s'opérera, le cas échéant, par catégorie en tenant compte des éléments d'appréciation suivants :

- a) la valeur professionnelle et aptitudes du travailleur à l'emploi;
- b) les charges de famille;
- c) l'ancienneté dans l'établissement;
- d) les incapacités physiques.

La mesure doit, en principe, toucher d'abord les célibataires puis les mariés sans enfants et, en dernier lieu, les mariés avec enfants à charge compte tenu de leur nombre, chaque enfant à charge comptant pour un an d'ancienneté.

ARTICLE 19

Indemnité de licenciement

Il sera alloué à tout travailleur licencié, au moment de son départ sauf faute grave dûment établie de l'intéressé, une indemnité de licenciement. Cette indemnité est égale à la rémunération totale, de 24 jours de travail pour chaque année de service effectif dans le même établissement. Elle est calculée sur la base du salaire perçu lors du licenciement compte tenu de tous les avantages n'ayant pas de caractère de remboursement des frais.

L'indemnité de licenciement est distincte de celle due pour inobservation du préavis ainsi que des dommages-intérêts dus au cas d'un licenciement abusif.

Cette indemnité ne peut en aucun cas excéder quatre mois de salaire, quelle que soit la durée du service dans l'établissement.

ARTICLE 20

Cessation de service pour raison de santé

Lorsqu'un travailleur sera jugé, à l'expiration des périodes de congé de maladie ou de longue maladie comme ne possédant plus les aptitudes physiques ou intellectuelles nécessaires à l'exercice de l'emploi occupé, il devra se soumettre à la visite médicale du médecin de l'établissement.

Le travailleur a la faculté de contester les conclusions du médecin. Dans ce cas, une contre visite sera effectuée par 2 médecins, l'un choisi par le travailleur, l'autre par l'employeur.

En cas de désaccord, les deux parties désignent un troisième médecin qui sera chargé d'arbitrer entre les conclusions des deux premiers et les résultats auxquels il aboutit seront définitifs et sans appel.

La cessation de service pour raison de santé donne lieu aux avantages stipulés par les dispositions légales et conventionnelles.

La cessation de service du travailleur pour inaptitude physique n'interviendra que dans la mesure où il n'existe pas d'emploi vacant susceptible de lui être confié malgré sa déficience physique, en fonction de ses aptitudes professionnelles.

ARTICLE 21

Démission

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du travailleur marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement l'établissement. En cas de démission, le travailleur doit respecter le délai de préavis prévu par l'article 17 de la présente convocation, compte tenu des droits à congé payé.

Le travailleur démissionnaire peut être réembauché éventuellement par l'employeur. Le travailleur doit dans ce cas satisfaire à toutes les conditions à l'emploi postulé sans considération de son ancienne situation au sein de l'établissement.

ARTICLE 22

Certificat de travail

Il est délivré à tout travailleur, au moment où il quitte l'entreprise un certificat de travail indiquant exclusivement :

- les nom et prénom et adresse de l'employeur;
- les dates d'entrée et de sortie du travailleur;

— la nature du ou des emplois, successifs occupés par lui ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

A la demande du travailleur, ce certificat pourra être mis à sa disposition dès le début de la période du préavis.

ARTICLE 23

Mutation

En cas de changement du siège de l'établissement et déménagement à un nouveau siège, soit dans la même ville, où l'établissement exerce habituellement soit dans une autre ville, les agents de l'établissement seront mutés au nouveau siège avec les mêmes conditions de leur recrutement.

En cas de déménagement en dehors de la ville ou de la banlieue entraînant un changement de résidence pour les agents, ces derniers bénéficieront d'une indemnité d'installation égale au salaire de base de 3 mois et d'une indemnité de déplacement équivalente à un mois de salaire global.

ARTICLE 24

Absence

Aucune absence ne sera tolérée sans autorisation préalable de l'employeur. Les absences dues à un cas fortuit, dûment constaté, tel que décès, accident maladie grave d'un ascendant d'un descendant ou du conjoint sont portées le plus rapidement possible, à la connaissance de l'employeur dans un délai n'excédant pas deux jours à partir de l'absence.

Pour les enseignants, le délai d'informer l'employeur ne doit pas excéder une demi journée, vu la nature particulière de leur fonction.

La durée de l'absence doit être en rapport avec les événements qui l'ont motivée.

Toute absence en dehors de ce qui est prévu par l'article 30 de la présente convention et qui concerne les congés spéciaux pour raison de famille, sera déduite du salaire.

Dans le cas d'absence prévisible, le travailleur ne pourra s'absenter qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur. Les demandes d'absence seront transmises à la direction de l'établissement dans les 48 heures, à condition que le nombre des jours d'absence n'excède pas 5 jours durant l'année.

Toute absence qui n'est pas justifiée dans les conditions sus-indiquées, est considérée comme faute grave exposant son auteur aux sanctions qui en découlent.

ARTICLE 25

La durée du travail

La durée du travail est fixée pour les différentes catégories professionnelles comme suit :

1) Catégorie des ouvriers :

— Ouvriers ordinaires et ouvriers semi-qualifiés et ouvriers qualifiés : 48 heures par semaine;

— Ouvriers hautement qualifiés et ouvriers spécialisés : 40 heures par semaine;

2) Personnel administratif et surveillants : 44 heures par semaine;

3) Personnel de jardins d'enfants : 30 heures par semaine;

4) Personnel des crèches : 40 heures par semaine;

5) Personnel de l'enseignement primaire :

— maître d'application : 20 heures par semaine;

— maître titulaire d'un certificat d'aptitude pédagogique : 25 heures par semaine;

— maître 1er degré : 26 heures par semaine;

— maître de 2ème degré : 27 heures par semaine;

— maître de 3ème degré : 28 heures par semaine;

6) Personnel de l'enseignement secondaire professionnel et technique :

— professeur d'enseignement secondaire et technique 18 heures par semaine;

— professeur du 1er cycle de l'enseignement secondaire et technique : 22 heures par semaine;

— formateur : 32 heures par semaine.

N'entre pas dans la durée du travail telle que fixée ci-dessus, le temps passé aux réunions pédagogiques, aux réunions avec les parents, au travail éducatif qu'il soit au sein ou en dehors de l'école telles que la préparation des leçons, la correction des examens et des cahiers, le remplissage des carnets scolaires et autres documents, la participation aux conseils des classes, etc...

ARTICLE 26

Les heures supplémentaires, les cours privés, les études surveillées et la surveillance

Les heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur toutes les fois que la nécessité du travail l'exige.

Les heures supplémentaires effectuées par les ouvriers au-delà de la durée normale de travail donnent lieu à une majoration conforme aux dispositions de l'article 90 du code du travail.

Les heures supplémentaires effectuées par le personnel administratif et les surveillants, au-delà de la durée normale, ouvrent droit à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25% du salaire pour chacun des 4 premières heures supplémentaires et à 50% pour chacune des heures suivantes.

Les heures supplémentaires effectuées par le personnel enseignant sont payées tel que dans le secteur public.

Les cours privés :

Il est interdit à l'enseignant d'organiser des cours privés dans l'établissement d'enseignement sauf autorisation du propriétaire de celui-ci. En dehors de l'établissement, l'enseignant doit se conformer aux dispositions des circulaires prises par le ministère de tutelle dans ce domaine.

Les études surveillées et la surveillance :

Pour l'intérêt des élèves, l'établissement peut organiser des surveillances et des études surveillées après les heures du cours.

Les études surveillées et la surveillance sont assurées par des surveillants et exceptionnellement par des enseignants ne travaillant pas à plein temps.

Le salaire de ces agents fera l'objet d'un accord entre l'établissement et l'intéressé.

ARTICLE 27

Le repos hebdomadaire

Il est accordé au personnel un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 28

Les jours fériés

Le corps enseignant est soumis en ce qui concerne les jours fériés chômés et payés aux circulaires émanant dans ce domaine du ministère de tutelle.

Pour le personnel administratif surveillants et ouvriers, les jours chômés et payés sont ceux prévus par la législation en vigueur (l'article 29 nouveau de la convention collective cadre). Les agents qui ne pourraient du fait de service, bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100%.

Les jours fériés non payés s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

ARTICLE 29

Congés payés

Le congé annuel payé est déterminé pour le corps enseignant en vertu des circulaires prises dans ce domaine du ministère de tutelle. Il est fixé, pour le personnel administratif et les surveillants à un mois.

Pour les ouvriers, la durée du congé annuel payé est celle fixée par l'article 113 du code du travail. La période du congé annuel est fixée pour les deux dernières catégories d'agents, par la direction de l'établissement.

ARTICLE 30

Les congés spéciaux pour raisons de famille

Les travailleurs bénéficieront de congés spéciaux avec maintien intégral de tous les éléments du salaire comme suit :

- 1) Naissance d'un enfant : 2 jours ouvrables;
- 2) Décès d'un conjoint : 3 jours ouvrables;
- 3) Décès d'un père, d'une mère ou d'un fils : 3 jours ouvrables;
- 4) Décès d'un frère, d'une sœur, d'une petite fille, d'un petit fils, d'un grand père ou grande mère : 2 jours ouvrables;
- 5) Mariage du travailleur : 3 jours ouvrables
- 6) Mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable;
- 7) Circoncision d'un enfant : 1 jour ouvrable.

Les bénéficiaires des dits congés devront produire les justifications utiles.

ARTICLE 31

Congés de maternité

A. — La femme a droit à l'occasion de son accouchement à un congé de repos conformément à la législation en vigueur dans le secteur privé.

B. — Elle a droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant et pendant une année à compter du jour de la naissance à 2 repos d'une demi-heure chacun durant les heures de travail pour lui permettre l'allaitement. Le premier repos est accordé pendant la séance du travail matinale, l'autre pendant l'après-midi. Ils sont pris par les mères aux heures fixées d'un commun accord avec l'employeur.

Les 2 périodes de repos peuvent être groupées en une seule période.

C. — La femme bénéficie d'une indemnité de couche accordée par la caisse nationale de sécurité sociale. L'employeur prend en charge la différence entre ce qui est servi par la caisse et le plein traitement et ce pour le premier mois seulement du congé de maternité.

ARTICLE 32

Congés exceptionnels

Les absences, ayant pour cause l'accomplissement d'un devoir imposé par la loi telles que les élections, sont autorisées pour une période n'excédant pas 48 heures sauf cas de force majeure dûment établi.

Les absences, à l'occasion de la convocation aux congrès professionnels ou syndicaux, seront payées conformément à la législation en vigueur et pour les participants dûment mandatés par les travailleurs de l'établissement. Quant à la durée de ce congé, elle est égale au total des journées indiquées dans les convocations et correspondante à la durée du congrès, augmenté le cas échéant, des délais de route nécessaires.

Ces absences ne sont autorisées que si elles font l'objet d'une demande écrite rédigée et approuvée par l'organisation nationale concernée, et adressée à la direction de l'établissement, 48 heures avant le début de l'absence.

ARTICLE 33

Congés de maladie

Le travailleur atteint d'une incapacité par suite d'une maladie est placé dans la position de congé de maladie à condition qu'il fournisse dans les 48 heures, un certificat médical précisant la nature de la maladie et sa durée probable.

Sera exclu du bénéfice des dispositions du 1er paragraphe du présent article, tout travailleur qui :

a) interrompt son travail pour des raisons qui résultent soit de son intempérance ou de son inconduite, soit des blessures reçues en dehors du travail s'il est reconnu fautif;

b) n'observe pas les prestations médicales ou s'absente de son domicile sans autorisation du médecin;

c) étant malade, se livre à un travail extérieur rémunéré ou non;

d) prolonge la cessation du travail au-delà du délai prescrit par le médecin.

Il est alors considéré comme étant en absence injustifiée et passible à ce titre de sanctions disciplinaires.

L'employeur se réserve le droit de faire effectuer à domicile tout contrôle qu'il jugera utile.

Un congé de repos peut faire suite à un congé de maladie mais ce dernier ne peut faire suite à un congé de repos sauf autorisation du médecin de l'établissement.

Les travailleurs placés en position de congé de maladie bénéficieront éventuellement d'un régime complémentaire en sus du bénéfice des dispositions prévues par le règlement de la caisse nationale de sécurité sociale. Ce régime complémentaire est prévu à l'article 47 de la présente convention.

ARTICLE 34

Congé pour obligations militaires

Le travailleur effectuant son service militaire légal est considéré dans la position «sous les drapeaux» et sans solde, toutefois, il conserve son droit à l'ancienneté et à l'avancement.

Il est réintégré de plein droit, dans sa catégorie, à sa libération sous réserve de son présentation dans le mois qui suit sa libération ou en cas de maladie, à l'envoi d'un certificat médical. Il a la priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son départ pour l'armée.

ARTICLE 35

Congé sans solde

Un congé sans solde pourra être accordé par l'employeur à tout travailleur qui en ferait la demande, dans la limite des nécessités de service.

La durée du congé, qui porte interruption du droit à l'avancement et aux versements effectués par l'employeur aux organismes d'assurances sociales, ne pourra excéder 90 jours par an.

Pour le corps enseignant, la durée du congé sans solde ne peut être inférieure à une année scolaire. La demande de congé doit être déposée avant le 30 juin au plus tard.

Toutefois, un congé sans solde peut être accordé immédiatement au personnel enseignant sans tenir compte du délai sus-visé et ce en cas de nécessité impérieuse dûment justifiée.

ARTICLE 36

Discipline

1) La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences notamment pour les élèves, leurs parents et pour la bonne marche de l'établissement.

2) Toute carence dans l'accomplissement des obligations prévues par la présente convention est considérée comme faute.

3) Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

a) l'avertissement verbal;

b) l'avertissement avec inscription au dossier;

c) le blâme avec inscription au dossier;

d) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours privative de toute rémunération.

Sanctions du 2ème degré :

a) la mise à pied jusqu'à trente jours privative de toute rémunération;

b) l'abaissement d'échelon;

c) la rétrogradation d'échelle;

d) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire, érigée en conseil de discipline qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre. Celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur.

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline, dans tous les cas de faute grave et notamment :

a) en cas d'inobservation des obligations prévues par la présente convention, considérée comme grave, compte tenu des conditions fixées au paragraphe premier du présent article.

b) contre le travailleur qui aura refusé d'exécuter une tâche faisant partie de sa fonction;

c) contre le travailleur qui pendant ou à l'occasion de son service aura proféré des menaces ou se sera livré à des voies de fait dûment constatées contre toute personne appartenant ou non à l'établissement ;

d) contre tout travailleur pris en état, d'ivresse évidente pendant le service;

e) contre tout travailleur qui, sans autorisation spéciale se livre, en dehors de l'établissement auquel il est attaché, à des occupations rémunérées ou utilise à titre gracieux ou onéreux, le matériel de l'établissement;

f) contre tout travailleur qui aura négligé de prendre les mesures prescrites pour éviter des accidents aux tiers, au personnel, à lui même ou au matériel;

g) contre tout travailleur qui aura abandonné son poste d'une façon évidente sans autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant;

h) contre tout travailleur qui aura commis des actes contraires aux bonnes mœurs;

i) contre tout travailleur dont la responsabilité est prouvée dans la participation à l'intérieur de l'établissement à des manifestations politiques contraires au régime ou à la religion.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine effective, notamment pour crime, usurpation de fonction, attentat aux bonnes mœurs, faux témoignage, vols, abus de confiance, délit commis contre la sûreté de l'Etat, que la faute ait été commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou en dehors de ses fonctions.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service, avec privation partielle ou totale de son salaire pour une durée n'excédant pas un mois, jusqu'à proposition de sanction par

le conseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le délai d'un mois, à partir du jour de la suspension du travail.

Si la sanction définitive ne comporte pas une privation totale ou partielle du salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit en être informé au moins trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il obtient immédiatement communication de son dossier y compris le rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire, comme il peut se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ou par un avocat. Dans cette hypothèse, le dossier sera également communiqué au défendeur.

Pour chaque affaire, un rapporteur, membre du conseil de discipline, est désigné par le président de celui-ci.

Il présente un rapport écrit et établit un procès-verbal également écrit des débats et des décisions prises.

Le procès-verbal est désigné par les membres du conseil.

La révocation entraîne le licenciement sans préavis et sans indemnité et interrompt tout versement aux organismes d'assurances sociales, effectué par l'établissement au profit de l'intéressé.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation peut après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré, et après une période de deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la révocation, introduire une demande auprès de l'employeur tendant à ce qu'aucune trace de sanction prononcée ne subsiste à son dossier. La communication peut être faite à la commission de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et après cinq ans pour les sanctions du 2ème degré, à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire.

ARTICLE 37

Attribution du conseil de discipline

La commission paritaire, érigée en conseil de discipline, propose, en matière de discipline, des sanctions pour l'ensemble du personnel, dans les conditions prévues à l'article 36 de la présente convention.

L'intervention de la commission de discipline ne fait pas obstacle au droit, pour les parties intéressées, de porter le litige devant les tribunaux compétents.

ARTICLE 38

-Commission paritaire consultative

Il est institué une commission paritaire consultative dans chaque établissement de quelque catégorie que ce soit où sont employés habituellement au moins vingt travailleurs.

Pour les employeurs occupant moins de vingt travailleurs, la possibilité leur est donnée soit de former une commission paritaire commune, soit de se réunir directement avec les délégués du personnel. Ces dernières réunions tiennent lieu de commissions paritaires.

ARTICLE 39

Composition de la commission paritaire consultative

La commission paritaire consultative, présidée par l'employeur, est compétente pour toute question intéressant le personnel soumis à la présente convention.

Elle se compose comme suit :

a) 3 membres titulaires dont le président et 3 membres suppléants représentant l'employeur concerné;

b) 3 membres titulaires et 3 membres supplémentaires représentant le personnel (ouvriers, agents pédagogiques et agents administratifs) élus par le personnel.

Le mandat des membres est valable pour deux années et est renouvelable dans les mêmes conditions.

Les travailleurs appelés à siéger à la commission consultative sont considérés comme étant en service et payés en conséquence.

Cette commission fixe elle-même son règlement intérieur et, en particulier la périodicité de ses réunions.

ARTICLE 40

Election des membres de la commission paritaire consultative

Sont électeurs les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans accomplis, travaillant de façon continue depuis un an au moins dans l'établissement.

Sont éligibles, à l'exception des ascendants frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur, les travailleurs de nationalité tunisienne, âgés de vingt ans accomplis, sachant lire et écrire et travaillant dans l'établissement de façon continue depuis un an au moins.

Les membres sortants de la commission sont rééligibles.

Le bureau électoral sera composé d'un représentant de l'employeur, président et de deux électeurs désignés par l'organisation syndicale intéressée ou, à défaut, par le personnel. L'un de ces deux derniers tiendra une liste des électeurs et procèdera au pointage au fur et à mesure du déroulement du vote.

Le vote a lieu au scrutin secret. Les bulletins et enveloppes seront fournis par l'employeur qui assure l'organisation matérielle des élections. Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix, sont élus membres titulaires, les suivants sont élus membres suppléants. En cas d'égalité de voix, le plus ancien dans l'établissement est élu.

Le personnel concerné de l'établissement, est en principe, réparti en trois collèges électoraux. Le premier comprenant les ouvriers, le deuxième les agents administratifs, et le troisième les agents pédagogiques.

Toutefois, le tiers des sièges au moins, prévus tant pour les titulaires que pour les suppléants, est réservé aux représentants des agents pédagogiques. Les organisations syndicales intéressées et éventuellement le personnel, seront invités par l'employeur à procéder à l'établissement des listes de candidats, selon la répartition des collèges électoraux, un mois, au plus tard, après l'entrée en vigueur de la convention collective ou un mois avant l'expiration du mandat des membres sortants.

L'organisation syndicale intéressée doit déposer les listes des candidatures pour chaque collège électoral, quinze jours, au plus tard, après y avoir été invitée par l'employeur.

Les élections devront avoir lieu dans la quinzaine qui suit le dépôt des candidatures.

La date, l'heure du scrutin seront fixées par l'employeur en accord avec les délégués des syndicats ou les représentants du personnel. A défaut d'accord, l'inspecteur du travail territorialement compétent fixe la date et l'heure du scrutin.

Les noms des candidats, la date et l'heure du scrutin seront affichés cinq jours au moins, avant le jour du scrutin.

Les élections pourront avoir lieu pendant les heures de travail dans ce cas, elles n'entraîneront pas de réduction de rémunération.

ARTICLE 41

Attributions de la commission paritaire consultative

La commission paritaire consultative :

- 1) veille notamment à l'application de la convention collective;
- 2) émet des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel;
- 3) concourt à l'établissement du tableau d'avancement;
- 4) formule un avis sur les cas de changement d'affectation ou de classement pour des raisons physiques, professionnelles ou personnelles;
- 5) émet, en l'absence d'un comité d'entreprise, après examen, un avis sur les requêtes individuelles ou collectives qui peuvent être soumises par les représentants des organisations syndicales ou par le personnel;
- 6) étudie les problèmes intéressant l'ensemble du personnel notamment les questions d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels;
- 7) participe à l'étude, à l'adoption et à l'application des dispositions relatives éventuellement à la retraite et aux œuvres sociales;
- 8) donne son avis aux fins de promotion, de mutation ou de licenciement;
- 9) s'érige en conseil de discipline.

En règle générale, elle exerce l'ensemble des attributions qui lui sont conférées par la présente convention.

En tout état de cause, les délibérations de cette commission sont soumises à l'employeur pour décision.

ARTICLE 42

Formation continue des agents

- 1) Les agents sont appelés durant leur carrière professionnelle à veiller à la poursuite de leur formation générale et professionnelle;
- 2) Ils sont appelés également à participer aux réunions professionnelles, aux stages ainsi qu'aux séminaires organisés par l'établissement;
- 3) Ils sont appelés en outre, à participer aux réunions professionnelles, aux stages et séminaires organisés par l'autorité de tutelle et le conseil national de l'enseignement privé.

ARTICLE 43

Vêtements de travail

L'employeur est tenu conformément à la législation en vigueur et notamment à l'article 333 du code du travail à contribuer à concurrence de 50% aux frais d'achat des vêtements de travail pour les ouvriers.

Il est également tenu de mettre à la disposition du personnel un vestiaire pour y déposer les vêtements et outils de travail.

ARTICLE 44

Conservation des outils de travail

Les travailleurs sont tenus de veiller à la conservation des outils qui leurs ont été remis pour l'accomplissement de leur travail à savoir : équipements scolaires, outils et matières pédagogiques, etc...

Ils répondent de toute perte ou de la détérioration de ces outils provenant de leur négligence dans l'entretien ou le contrôle.

Ils sont également responsables du vol de la disparition de ces objets ainsi que des outils et des marchandises des foyers.

Dans tous les cas où la responsabilité du travailleur est prouvée, l'employeur ne peut exiger que la restitution de la valeur de l'objet détérioré, perdu ou volé.

ARTICLE 45

Hygiène et sécurité

Les directeurs des établissements sont tenus d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à toutes les normes applicables dans les établissements similaires du secteur public.

Dans chaque établissement, une boîte de pharmacie doit être disponible permettant de fournir les premiers soins en cas d'urgence, aux élèves et au personnel.

ARTICLE 46

Régime de retraite

Le régime de retraite est soumis à la législation en vigueur.

ARTICLE 47

Régime de prévoyance sociale

L'institution d'un régime de prévoyance sociale couvrant à titre complémentaire les assurances sociales de la caisse nationale de sécurité sociale sera étudiée et mise en œuvre directement d'un commun accord entre les employeurs et les travailleurs intéressés.

ARTICLE 48

Primes et indemnités accordées aux ouvriers

Il est alloué mensuellement aux ouvriers les primes et indemnités suivantes : (prime de présence, indemnité de transport et indemnité complémentaire provisoire) et ce conformément au tableau suivant :

Catégorie	Prime de présence	Indemnité de transport	Indemnité compl. provis.
Manœuvre ordinaire	2,080	5,000	32,500
Ouvriers semi-qualifié	2,080	7,000	32,500
Ouvrier qualifié	2,080	9,000	32,500
Ouvrier hautement qualifié	2,080	12,000	32,500
Ouvrier spécialisé	2,080	20,000	35,000

N.B. Est incluse dans les montants de l'indemnité de transport figurant dans ce tableau, l'indemnité instituée par le décret n° 82-503 du 16 mars 1982.

Il est également accordé aux ouvriers une prime de rendement dont le montant annuel est égal à un salaire de base mensuel brut.

Cette prime est divisée en 2 parties :

— une partie fixe accordée mensuellement et déterminée sur la base de la formule suivante :

80% du salaire de base mensuel brut

12

— une partie variable accordée à la fin de chaque année et calculée sur la base d'une note professionnelle attribuée par l'employeur compte tenu de la productivité du travailleur, sa valeur professionnelle, son assiduité et son comportement.

La note professionnelle sus-visée est attribuée en fonction des 4 éléments sus-indiqués comme suit :

La productivité de 1 à 5

La valeur professionnelle de 1 à 5

L'assiduité de 1 à 5

Le comportement de 1 à 5

Total de 4 à 20

La partie variable est déterminée.....

La partie variable est déterminée sur la base de la formule suivante :

$$20\% \text{ du salaire de base mensuel brut } \times N$$

20

N, étant la note attribuée

ARTICLE 49

Primes et indemnités accordées au personnel administratif

Il est accordé mensuellement au personnel administratif les indemnités suivantes (indemnité complémentaire provisoire et indemnité de transport) et ce conformément au tableau suivant :

Personnel administratif	Indemnité complémentaire provisoire	Indemnité de transport
Dactylographe	32,500	10,000
Commis	32,500	10,000
Aide comptable	32,500	10,000
Dactylographe secrétaire	35,000	15,000
Aide économe	35,000	15,000
Comptable	35,000	15,000
Secrétaire d'administration.	35,000	18,000
Econome 3ème degré	35,000	18,000
Econome 2ème degré	37,000	23,000
Econome 1er degré	37,000	28,000

N.B. Est incluse dans les montants de l'indemnité de transport figurant dans ce tableau l'indemnité instituée par le décret n° 82-503 du 16 mars 1982.

Outre les indemnités sus-visées, une indemnité mensuelle spécifique est accordée au personnel suivant : comptable, économe 3ème degré, économe 2ème degré, économe 1er degré et ce conformément au tableau suivant :

Personnel	Indemnité spécifique
Comptable	8,000
Econome 3ème degré	10,000
Econome 2ème degré	15,000
Econome 1er degré	20,000

ARTICLE 50

Primes et indemnités accordées aux surveillants

Il est accordé mensuellement aux surveillants les indemnités suivantes : (indemnité complémentaire provisoire, indemnité de transport et indemnité spécifique) et ce conformément au tableau suivant :

Catégorie des surveillants	Indemnité compl. provisoire	Indemnité de transport	Indemnité spécifique
Surveillant 3è degré	32,500	10,000	6,000
Surveillant 2è degré	35,000	15,000	8,000
Surveillant 1er degré	35,000	18,000	10,000
Surveillant général	37,000	28,000	20,000

N.B. Est incluse dans les montants de l'indemnité de transport figurant dans ce tableau, l'indemnité instituée par le décret n° 82-503 du 16 mars 1982.

Il est également accordé au personnel administratif et aux surveillants une prime de rendement dont le montant annuel est égal au salaire de base brut d'un mois et demi.

Cette prime est divisée en 2 parties :

— une partie fixe accordée mensuellement et déterminée sur la base de la formule suivante :

$$\text{Salaire de base mensuel brut}$$

12

— une partie variable accordée à la fin de chaque année et calculée sur la base d'une note professionnelle attribuée par l'employeur compte tenu de la productivité de l'agent, sa valeur professionnelle, son assiduité et son comportement.

La note sus-visée est accordée en fonction des 4 éléments sus-indiqués comme suit :

La productivité de 1 à 5

La valeur professionnelle de 1 à 5

L'assiduité de 1 à 5

Le comportement de 1 à 5

Total de 4 à 20

La partie variable est calculée sur la base de la formule suivante :

$$\text{La moitié du salaire de base mensuel brut } \times N$$

20

N, étant la note attribuée

ARTICLE 51

Primes et indemnités accordées aux enseignants des écoles primaires privées

1) Le tableau ci-dessous détermine l'ensemble des primes et indemnités accordées mensuellement aux enseignants de l'enseignement primaire. La première colonne représente les montants globaux accordés à partir du 1er janvier 1985 et la deuxième représente les montants globaux accordés à partir du 1er janvier 1986.

Catégories	1985	A partir du 1er janvier 1986
1) Maître d'application ou instituteur titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle	90,000	104,000
2) Instituteur 1er degré	85,000	97,000
3) Instituteur 2è degré	82,000	93,000
4) Instituteur 3è degré	80,000	90,000

2) Ces montants globaux sont répartis comme suit dans les 2 tableaux suivants :

Tableau des indemnités pour l'année 1985

Catégories	Indemnité complémentaire provisoire	Prime de rendement	Indemnité pédagogique	Indemnité de transport	Total
1	35,000	20,000	15,000	20,000	90,000
2	32,500	20,000	12,500	20,000	85,000
3	32,500	20,000	12,500	17,000	82,000
4	32,500	20,000	12,500	15,000	80,000

N.B. Est incluse dans les montants de l'indemnité de transport figurant dans ce tableau l'indemnité instituée par le décret n° 82-503 du 16 mars 1982.

Tableau des indemnités pour l'année 1986

Catégories	Indemnité complémentaire provisoire	Prime de rendement	Indemnité pédagogique	Indemnité de transport	Total
1	35,000	20,000	19,000	30,000	104,000
2	32,500	20,000	16,500	28,000	97,000
3	32,500	20,000	14,500	26,000	93,000
4	32,500	20,000	14,500	23,000	90,000

N.B. Est incluse dans les montants de l'indemnité de transport figurant dans ce tableau l'indemnité instituée par le décret n° 82-503 du 16 mars 1982.

ARTICLE 52

Primes et indemnités accordées au personnel des jardins d'enfants

Le tableau ci-dessous détermine l'ensemble des primes et indemnités mensuelles accordées au personnel des jardins d'enfants.

Catégories	Indemnité complémentaire provisoire	Prime de rendement	Indemnité de transport	Total
Animateur ou animatrice d'application	35,000	20,000	18,000	73,000
Animateur ou animatrice 1er degré	32,500	20,000	17,500	70,000
Animateur ou animatrice 2è degré	32,500	20,000	15,000	67,500
Jardinière 1er degré	32,500	20,000	12,000	64,500
Jardinière 2è degré	32,500	20,000	10,000	62,500

CATEGORIES	Indemnité complémentaire provisoire	Indemnité pédagogique	Prime de rendement	Indemnité de transport	Total
Professeur principal de l'enseignement secondaire ou technique	40,000	51,000	35,000	30,000	156,000
Professeur de l'enseignement secondaire ou technique	37,500	50,000	30,000	30,000	147,500
Professeur du 1er cycle de l'enseignement secondaire ou technique	35,000	33,000	20,000	20,000	108,000
Formateur 1er degré	32,500	12,000	15,000	7,500	67,000
Formateur 2ème degré	32,500	11,000	12,000	7,500	63,000
Formateur adjoint	32,500	9,000	10,000	7,500	59,000

ARTICLE 55

Remplacement des anciennes primes et indemnités

Les primes et indemnités accordées aux différentes catégories professionnelles en vertu des articles précédents remplacent toutes

Catégories	Indemnité complémentaire provisoire	Prime de rendement	Indemnité de transport	Total
Jardinière 3è degré	32,500	20,000	7,500	60,000

N.B. Est incluse dans les montants de l'indemnité de transport figurant dans ce tableau, l'indemnité instituée par le décret n° 82-503 du 16 mars 1982.

ARTICLE 53

Primes et indemnités accordées au personnel des crèches

Catégories	Indemnité complémentaire provisoire	Prime de rendement	Indemnité de transport	Total
Agent de soin et d'éducation 1er degré	35,000	20,000	30,000	85,000
Agent de soin et d'éducation 2è degré	35,000	20,000	18,000	73,000
Agent de soin et d'éducation, adjoint 1er degré	32,500	20,000	15,000	67,500
Agent de soin et d'éducation adjoint 2è degré	32,500	20,000	10,000	62,500

N.B. Est incluse dans les montants de l'indemnité de transport figurant dans ce tableau, l'indemnité instituée par le décret n° 82-503 du 16 mars 1982.

ARTICLE 54

Primes et indemnités accordées au personnel d'enseignement et de formation des établissements privés de l'enseignement secondaire, professionnel et technique

Le tableau ci-dessous détermine l'ensemble des indemnités mensuelles accordées au personnel de l'enseignement et de formation des établissements privés de l'enseignement secondaire, professionnel et technique.

les primes et indemnités et avances générales ou spécifiques accordées avant la signature de la présente convention tels que la prime de présence, prime de progrès, indemnité de transport effectif, prime d'encouragement, prime d'assiduité et le montant accordé au titre des 2 protocoles d'accord datés respectivement du 14 octobre 1983 et du 6 juin 1984.

Toutefois, une indemnité compensatrice sera accordée pour couvrir la différence s'il s'avère que le montant des primes et indemnités accordées conformément aux dispositions de la présente convention est inférieure au montant des primes et indemnités et avances générales et spécifiques accordées avant la conclusion de la présente convention.

ARTICLE 56

Avantages acquis

Le présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de suppression ou de restriction des avantages acquis par les salariés avant la signature de la présente convention.

ARTICLE 57

Reclassement professionnel

a) reclassement dans la catégorie :

Pour tout le personnel, le reclassement dans la catégorie se fait en fonction des définitions des qualifications professionnelles annexées à la présente convention.

Le reclassement ainsi défini tiendra compte des tâches effectivement confiées au personnel lors de l'entrée en vigueur de la présente convention.

b) reclassement dans l'échelon :

Après leur reclassement dans les catégories correspondantes, les agents sont rangés dans un échelon comportant un salaire égal, ou, à défaut immédiatement supérieur au salaire de base, majoré de la prime d'ancienneté qu'ils percevaient.

Il sera accordé à chaque agent une bonification d'un échelon pour chaque fraction de cinq années d'ancienneté sans toutefois dépasser trois échelons.

ARTICLE 58

Classification professionnelle et grilles des salaires

La classification professionnelle et les grilles des salaires figurent aux annexes de la présente convention.

ARTICLE 59

Date d'effet de la convention

La présente convention entre en vigueur à partir du 1er janvier 1985 à l'exception des dispositions relatives à la durée du travail des enseignants qui prendront effet à compter du 1er octobre 1986.

Fait à Tunis, le 25 mars 1987

Pour les organisations
syndicales des travailleurs
Le secrétaire général de l'Union

Générale Tunisienne
du Travail

M. ABDELLAZIZ BOU-
RAOUI

Pour le syndicat national
de l'enseignement privé
Le secrétaire général
du Syndicat national
Mme FAIZA KHALFET

Pour le conseil national
de l'enseignement privé
Le président du conseil
M. HEDI BELFEKIH

ANNEXE N° 1

Classification professionnelle des ouvriers

Catégorie	Grade	Définition des fonctions	Salaire de base (1er échelon) en dinar
1	Manœuvres ordinaires	<i>Préposé au nettoyage</i> On lui confie la tâche de nettoyage des salles de classes et de la cour <i>Gardien-contrôleur</i> On lui confie la tâche de gardiennage de l'établissement et de ses équipements durant les heures de travail, ainsi que le contrôle des entrées et sorties des élèves.	65,000
2	Ouvriers semi-qualifiés	<i>Jardinier :</i> Agent chargé d'entetenir le jardin de l'établissement et de veiller à la propreté <i>Commis de cuisine :</i> Agent chargé de la plonge et de la préparation des légumes et des épices nécessaires à la cuisine	68,000
3	Ouvriers qualifiés	<i>Coursier :</i> Agent ayant des notions élémentaires lui permettant d'assuer la responsabilité de la garde des documents dont il est chargé de transmettre aux destinataires <i>Téléphoniste :</i> Agent chargé essentiellement de la réception des communications téléphoniques et de leur distribution <i>Garde-vêtements :</i> Agent chargé de garder les vêtements des élèves avant et après le lavage <i>Réparateur de meubles</i> Agent chargé de la réparation des meubles de l'établissement	71,000

Catégorie	Grade	Définition des fonctions	Salaire de base (1er échelon) en dinar
		<i>Magasinier :</i> Agent chargé de la gestion d'un magasin. Il contrôle l'entrée et la sortie des marchandises. Il prépare les bons de livraison et veille à la sécurité de la marchandise et à la bonne marche du magasin	
4	Ouvriers hautement qualifiés	<i>Cuisinier</i> On lui confie les travaux de cuisinier sur les directives du chef de cuisine <i>Chauffeur tourisme</i> Agent ayant une expérience dans la conduite des véhicules automobiles. Il veille, à l'entretien ordinaire de son véhicule et à sa propreté	74,000
5	Ouvriers spécialisés	<i>Chef de cuisine</i> Chargé de la préparation du menu quotidien et du retrait des produits alimentaires nécessaires. Il dirige et contrôle les ouvriers employés sous sa direction <i>Conducteur de bus</i> Agent ayant une expérience dans la conduite des bus. Il veille à l'entretien ordinaire de son bus et à sa propreté	92,000

**Classification professionnelle du personnel
administratif et des surveillants**

Catégorie	Grade	Conditions de recrutement	Définition des fonctions	Salaire de base en dinars (1er échelon)
1	Dactylographe	Recruté parmi les candidats ayant le niveau de la sixième année de l'enseignement secondaire au moins ou parmi les titulaires d'un diplôme de formation professionnelle en dactylographie délivré par l'office de formation et de promotion professionnelle	Agent employé sur machine à écrire capable de taper des lettres et des tableaux qu'ils soient imprimés ou manuscrits	76,000
	Commis	Recruté parmi les candidats ayant le niveau de la sixième année de l'enseignement secondaire, ou moins	Employé chargé d'exécuter des travaux administratifs tels que le tri des lettres et la constitution des dossiers ou travaux analogues	76,000
	Aide comptable	Recruté parmi les candidats ayant le niveau de la sixième année accomplie de l'enseignement technique d'économie et de gestion ou de l'enseignement technique économique et administratif	Agent capable de tenir les livres comptables simples conformément aux instructions émanant du comptable	76,000
	Surveillant 3ème degré	Recruté par mi les candidats ayant le niveau de la cinquième année de l'enseignement secondaire, ou moins	Agent chargé du contrôle des élèves pendant les entrées et les sorties des classes et durant les récréations. Il est chargé en outre de l'exécution des tâches administratives simples telles que mentionner les absences quotidiennes sur le registre approprié et remplir les imprimés des convocations	76,000
2	Secrétaire dactylographe	Recruté parmi les candidats ayant le niveau de la septième année secondaire accomplie ou parmi les titulaires d'un diplôme de fin d'enseignement technique ou économie et en gestion (T.E.G) ou d'enseignement technique économique et administratif (T.E.A)	Agent chargé d'effectuer outre les travaux exigés d'un dactylographe le classement des dossiers et la préparation des réponses au courrier simple	86,000

Catégorie	Grade	Conditions de recrutement	Définition des fonctions	Salaire de base en dinars (1er échelon)
3	Aide économiste	Recruté parmi les candidats ayant un niveau inférieur au baccalauréat	Agent chargé de tenir les documents relatifs aux recettes et dépenses et de vérifier les ordres de paiement sous la direction de l'économiste ou du chef de l'établissement	86,000
	Comptable	Recruté parmi les titulaires du diplôme technique en économie et gestion (T.E.G) ou du diplôme technique économique et administratif (T.E.A)	Agent technique capable de transformer les opérations financières à des opérations comptables pour pouvoir en déduire tous les traits de la situation financière de l'établissement telle que sa balance. Il effectue toutes les déclarations pour tous les impôts dans les délais prescrits. Il doit être également capable d'établir à tout moment, le solde des comptes qu'on lui a confié. Il est le premier responsable du bon fonctionnement de la comptabilité de l'établissement	86,000
	Surveillant 2ème degré	Recruté parmi les candidats ayant le niveau de la septième ou de la sixième année de l'enseignement secondaire	Agent chargé, outre les tâches exigées d'un surveillant 3ème degré de la préparation des bulletins des résultats et des résultats et des moyennes scolaires sous la direction du surveillant 1er degré ou du chef de l'établissement	86,000
	Secrétaire d'administration	Recruté parmi les titulaires du baccalauréat et des deux diplômes de dactylographie et de sténographie	Agent chargé du classement du courrier, de la préparation des projets de correspondance, de l'organisation des calendriers des réunions, du classement des dossiers relatifs aux agents de l'établissement, de la dactylographie et de la correspondance particulière	93,000
	Economiste 3ème degré	Recruté parmi les titulaires du baccalauréat	Agent chargé d'effectuer les travaux confiés à l'aide-économiste. Il est habilité à voir les relevés bancaires de l'établissement	93,000
4	Surveillant 1er degré	Recruté parmi les titulaires du baccalauréat	Agent chargé d'effectuer les travaux confiés au surveillant 2ème degré en cas d'inexistence de ce grade dans l'établissement. Il est responsable de l'exécution de ces travaux et de leurs conséquences auprès du surveillant général ou du chef de l'établissement	93,000
	Economiste 2ème degré	Recruté parmi les titulaires d'un certificat de fin d'études du 1er cycle de l'enseignement supérieur	Agent chargé d'effectuer les travaux confiés à l'économiste 3ème degré en cas d'inexistence de ce grade dans l'établissement. Il est habilité à négocier avec les établissements financiers	118,000
	Economiste 1er degré	Recruté parmi les titulaires d'un diplôme de fin d'études 2ème cycle de l'enseignement supérieur	Agent chargé d'effectuer les travaux confiés à l'économiste 2ème degré en cas d'inexistence de ce grade dans l'établissement. Il est également chargé de l'exécution des contrats d'assurance, de la maintenance des bâtiments de l'établissement et de leurs équipements, ainsi que de leur ameublement le cas échéant	118,000
5	Surveillant général	Recruté parmi les titulaires d'un diplôme de fin d'étude de l'enseignement supérieur	Il est le responsable direct des missions éducatrices et administratives dans l'établissement ainsi que des conséquences des travaux des agents qui les assument il remplace le chef de l'établissement en son absence	135,000

ANNEXE N° 3

Classification professionnelle du personnel des jardins d'enfants

Catégorie	Conditions de recrutement et définition des fonctions	Salaire de base du 1er échelon
Animateur ou animatrice d'application	Seront recrutés dans cette catégorie, les candidats titulaires d'un diplôme, d'éducateur délivré par l'école nationale des cadres de la jeunesse ou d'un diplôme équivalent	98,000
Animateur ou animatrice 1er degré	Seront recrutés dans cette catégorie, les candidats titulaires d'un diplôme de jardinière ou d'animateur ou d'animatrice ou du baccalauréat	98,000
Animateur ou animatrice 2ème degré	Seront recrutés, dans cette catégorie, les candidats qui ont terminé leurs études en 7ème année de l'enseignement-secondaire sans avoir obtenu le baccalauréat	86,000
Jardinière d'enfant 1er degré	Seront classés, dans cette catégorie, les agents en exercice au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention qui ont le niveau de la 6ème année secondaire et ont réussi un test professionnel organisé par l'autorité de tutelle	81,000
Jardinière d'enfants 2ème degré	Seront classés dans cette catégorie les agents en exercice qui ont le niveau de la 4ème ou de la 5ème année secondaire et ont réussi un test professionnel organisé par l'autorité de tutelle	75,000
Jardinière d'enfants 3ème degré	Seront classés dans cette catégorie les agents en exercice qui ont un niveau inférieur à la 4ème année secondaire et ont réussi un test professionnel organisé par l'autorité de tutelle	70,000

N.B. Les trois dernières catégories du tableau ci-dessus ont été établies en vue de régler la situation du personnel occupé dans les jardins d'enfants avant l'entrée en vigueur de la présente convention. Ces catégories ne peuvent être considérées comme étant des grades de recrutement, toutefois la situation administrative de ces catégories sera réglée par voie de concours auquel participeront:

1) Les agents en exercice avant le 26 avril 1978, date de la publication du statut des animateurs des jardins d'enfants sur présentation d'une attestation de travail le justifiant.

2) Les agents en exercice après 26 avril 1978 et se trouvant sur la liste jointe à l'autorisation d'ouverture délivrée par le ministère de la jeunesse et des sports

DISPOSITIONS GENERALES

1) Définition des «Jardins d'enfants» :

Les jardins d'enfants reçoivent les enfants dont l'âge varie entre 3 et 6 ans. Leur mission consiste à œuvrer pour la réalisation d'un développement physique mental équilibré chez les enfants en optant pour des méthodes adéquates et en leur préparant en vue d'une meilleure intégration dans le milieu scolaire.

2) Obligations du personnel des jardins d'enfants

a) Les agents des jardins d'enfants sont chargés de contribuer à l'éducation des enfants dont l'âge varie entre 3 et 6 ans au sein d'établissements privés selon les exigences de développement à cet âge. Il sont également chargés de participer aux affaires éducatives et de répondre à l'invitation de la direction pour leur formation et l'amélioration de leur niveau pédagogique et profes-

sionnel en dehors des heures normales de travail. Ils participent aussi au déroulement des examens.

b) Ils sont tenus d'appliquer les instructions émanant soit des inspecteurs, soit du chef de l'établissement ou de son représentant notamment en ce qui concerne l'affichage à l'intérieur des classes (emploi du temps, répartition annuelle et mensuelle, liste des références, réceptions etc...);

c) Ils sont tenus de veiller quotidiennement au registre d'appel relatif à l'inscription des présences et des absences de chaque élève, du registre de classe et aux notes pédagogiques ainsi qu'à tout ce qui se rapporte au travail pédagogique à l'intérieur ou à l'extérieur des classes.

d) Ils sont tenus également d'être présents avant l'entrée des classes et d'accompagner les enfants jusqu'à la porte extérieure de l'établissement.

e) Ils ne peuvent s'abstenir de veiller sur les enfants et de les accompagner quelque soit le motif.

f) Il leur est interdit de proférer des injures soit aux enfants sous leur contrôle soit à leurs parents. Il leur est également interdit d'infliger toute punition physique à l'encontre des enfants.

g) Ils sont responsables de la discipline des enfants, de la conservation de la propreté des salles et de l'entretien des outils mis à leur disposition.

h) Il leur est interdit d'exercer, durant les heures d'études tout travail n'ayant pas de rapport avec les leçons.

i) Ils sont tenus d'accepter la répartition élaborée par la direction de l'établissement en ce qui concerne les classes ou les emplois du temps.

ANNEXE N° 4
Classification professionnelle du personnel des crèches

Grades	Conditions de recrutement et définition des fonctions	Salaire de base du 1er échelon
Agent de soin et d'éducation 1er degré	Seront recrutés dans cette catégorie les agents titulaires d'un diplôme de soin et d'éducation ou d'un diplôme de technicien supérieur de la santé publique et ayant une formation et des aptitudes en matière d'éducation des enfants ou un diplôme équivalent	117,000
Agent de soin et d'éducation 2ème degré	Seront recrutés dans cette catégorie les agents titulaires d'un diplôme d'assistance sociale ou d'un diplôme d'animation des jardins d'enfants ou d'un diplôme équivalent	98,000
Agent de soin et d'éducation adjoint 1er degré	Sera classé dans cette catégorie tout agent qui se trouve en exercice depuis deux ans lors de l'entrée en vigueur de la présente convention, qui ne remplit pas les conditions pour être classé dans le grade d'agent de soin et d'éducation et dont le niveau culturel est équivalent à la 7ème année accomplie ou à la sixième année de l'enseignement secondaire ou à un niveau équivalent en matière de soin et d'éducation Ils seront chargés d'effectuer les mêmes tâches accomplies par les agents de soin et d'éducation	95,000
Agent de soin et d'éducation 2ème degré	Seront classés dans cette catégorie les agents qui se trouvent en exercice depuis deux années civiles lors de l'entrée en vigueur de la présente convention et dont le niveau d'instruction est inférieur ou égal à la 5ème ou à la 4ème année de l'enseignement secondaire ou qui ont une formation dans une spécialité équivalente	75,000

DISPOSITIONS GENERALES

La crèche est un établissement éducatif ayant pour rôle de recevoir les enfants dont l'âge ne dépasse pas les trois ans et de s'occuper de leurs affaires durant la journée y compris la protection nécessaire à leur développement physique, mental et affectif.

L'agent de soin et d'éducation est invité à instituer un climat socio-affectif sain à l'intérieur de l'établissement en ayant des relations exceptionnelles avec les enfants et en créant chez eux un sentiment de paix et de confiance. Il contribue à un meilleur

développement de toutes les fonctions sensationnelles, mouvantes et linguistiques chez les enfants en se basant sur les méthodes de découverte, de jeu, d'échange et de communication. Il est également invité à contrôler le travail de l'assistant et de l'agent des services généraux qui travaillent sous sa responsabilité.

Il est catégoriquement interdit à tous les agents de recourir aux moyens de dissuasion et des sanctions.

N.B. Le recrutement ne pourra s'effectuer à partir de la date d'effet de la présente convention que pour les trois premières catégories.

ANNEXE N° 5
Classification professionnelle du personnel enseignant dans les établissements d'enseignement primaire privé

Grade	Conditions de recrutement et définition des fonctions	Salaire de base du 1er échelon
Maître d'application	Les maîtres d'application sont recrutés par voie de concours parmi : 1) les instituteurs titulaires du certificat d'aptitude pédagogique (C.A.P.) qui sont âgés de 25 ans au moins qui ont une ancienneté minimale de 5 ans passés dans l'enseignement primaire, et qui ont réussi la première année du professorat, ou qui sont titulaires de titres ou de diplômes équivalents; 2) les instituteurs titulaires du certificat d'aptitude pédagogique (C.A.P.) qui ont une ancienneté de 10 ans au moins dans l'enseignement primaire et qui ont obtenu une note minimale de 15/20 lors de la dernière inspection.	117,000
Instituteur	Sera recruté dans cette catégorie tout candidat titulaire du certificat d'aptitude pédagogique ayant le baccalauréat ou le diplôme de fin d'études d'une école normale ou un diplôme équivalent	98,000
Instituteur 1er degré	Sera recruté dans cette catégorie le candidat titulaire du baccalauréat ou du diplôme de fin d'études secondaires ou d'un diplôme équivalent. Les instituteurs sont tenus de présenter leur candidature ou certificat d'aptitude pédagogique dans un délai maximum de 5 ans à partir de la date de leur recrutement	98,000

Grades	Conditions de recrutement et définition des fonctions	Salaire de base du 1er échelon
Instituteur 2ème degré	Seront classés dans cette catégorie tous les éducateurs en activité qui ont le niveau de la 5ème, 6ème et 7ème année de l'enseignement secondaire	86,000
Instituteur 3ème degré	Seront classés dans cette catégorie tous les éducateurs en activité qui ont un niveau inférieur ou égal à la 4ème année de l'enseignement secondaire	81,000

DISPOSITIONS GENERALES

Les instituteurs des établissements d'enseignement primaire sont tenus de :

— recevoir la répartition préparée par la direction de l'établissement soit celle relative aux salles de classe soit celle concernant les emplois du temps;

— se présenter avant les heures d'entrée des classes;

— veiller quotidiennement au registre d'appel destiné à l'enregistrement des présences et absences de chaque élève, au registre de classe, aux notes pédagogiques et à tout ce qui a trait au travail pédagogique à l'intérieur ou à l'extérieur de la classe;

— participer aux projets scolaires, répondre à toute invitation adressée par la direction en dehors des heures normales de travail et visant leur formation, l'amélioration de leur niveau pédagogique

que et professionnel ou la participation au déroulement des examens.

Ils sont responsables de l'assiduité des élèves, de la propreté des salles de classes et de la protection des instruments mis à leurs dispositions.

Il leur est interdit d'insulter les élèves dont ils s'occupent ou leurs parents. Il leur est également interdit de recourir à des sanctions corporelles à l'encontre des élèves.

Ils sont tenus de n'effectuer, au cours des heures de travail, aucun travail qui n'est pas en relations avec la leçon.

Le recrutement d'enseignant dans les établissements primaires privés ne s'effectuera, à partir de l'entrée en application de la présente convention, que parmi les candidats titulaires du baccalauréat au moins.

ANNEXE N° 6

Classification professionnelle des enseignants dans les établissements privés d'enseignement secondaire, technique et professionnel

Grades	Conditions de recrutement	Salaire de base
Professeur principal d'enseignement secondaire et technique	Recruté parmi les professeurs d'enseignement secondaire qui ont une ancienneté équivalente ou supérieure à 5 ans, à partir de la date de titularisation et qui ont réussi un concours dont les matières et les procédures de déroulement seront fixées par le comité national d'enseignement privé ou recruté parmi les professeurs du 2ème cycle qui ont passé trois ans dans l'échelon supérieur de leurs grades.	152,000
Professeur d'enseignement secondaire ou technique	Recruté parmi les titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme de l'école nationale des ingénieurs délivré après quatre ans d'étude ou d'un diplôme officiel équivalent	135,000
Professeur 1er cycle d'enseignement secondaire ou technique	Recruté parmi ceux qui ont passé avec succès le premier cycle de l'enseignement supérieur ou parmi les titulaires d'un certificat de l'école nationale des ingénieurs après deux ans d'étude ou parmi les titulaires d'un diplôme officiel équivalent.	110,000
Formateur 1er degré	Seront classés dans cette catégorie les agents titulaires d'un certificat de technicité délivré par le ministère de l'éducation nationale après six ans de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un diplôme officiel équivalent ou parmi ceux qui ont une ancienneté dans le travail ayant dépassé deux années scolaires et dont le niveau est équivalent à la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel	84,000
Formateur 2ème degré	Seront classés dans cette catégorie les agents qui ont une ancienneté dans le travail ayant dépassé deux années, scolaires et dont le niveau est équivalent à la sixième ou cinquième ou quatrième année de l'enseignement secondaire	80,000
Formateur adjoint	Seront classés dans cette catégorie les agents qui ont une ancienneté dans le travail dépassant deux années scolaires et dont le niveau d'instruction est inférieur à celui de la 4ème année de l'enseignement secondaire	75,000

DISPOSITIONS GENERALES

1) Définition des établissements privés d'enseignement secondaire général, technique et professionnel.

Des établissements privés d'enseignement secondaire général, technique et professionnel reçoivent les jeunes garçons et filles de différents âges et veillent à leur formation théorique et pratique, et ce en adoptant les méthodes adéquates pour leur intégration dans la société.

2) Les obligations de l'éducateur dans ces établissements :

a) l'éducateur employé dans un établissement privé d'enseignement secondaire général, technique et professionnel est tenu de veiller à l'enseignement et à l'éducation de ceux qu'on lui a confié qu'à leur formation scientifique et morale;

— l'éducateur est également tenu de veiller à sa propre formation de façon continue aux niveaux théorique et pratique afin de s'adapter au progrès constaté dans sa spécialité. Dans ce cadre, il doit participer à tout *symposium* qu'organise ou dans lequel participe l'établissement dont il appartient. Il doit, en outre, participer aux examens qu'ils soient dans l'établissement ou dans tout autre lieu désigné par l'autorité de tutelle;

b) il est tenu d'appliquer les prescriptions émanant des inspecteurs et du chef d'établissement ou de son représentant et d'accepter la répartition préparée par la direction de l'établissement aussi bien en ce qui concerne les salles ou les emplois de temps de travail qu'en ce qui se rapporte à la nature et aux niveaux des classes.

c) il est tenu de se présenter à l'établissement avant les heures d'entrée des classes.

d) il doit veiller quotidiennement au registre d'appel relatif à l'enregistrement des présences et des absences de chaque élève et à tout élément se rapportant à l'action pédagogique (registre de classe...)

e) il doit veiller à la protection du matériel et des équipements qu'on lui a confié

f) il est responsable de l'assiduité des élèves à l'intérieur des salles de classe

g) il lui est catégoriquement interdit d'insulter ou de toucher l'intégrité morale des élèves qu'on lui a confié. Il lui est également interdit d'effectuer une activité qui n'a aucun rapport avec les cours lors de son existence à l'intérieur des salles de classes et d'une façon générale à l'intérieur de l'établissement.

ANNEXE N° 1

GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL OUVRIER PAYE AU MOIS

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Durée dans l'échelon	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Ancienneté effective	2	4	6	8	10	13	16	19	22	25	28
Catégorie professionnelle											
Manœuvre	65,000	68,250	71,500	74,750	78,000	81,250	84,500	87,750	91,000	94,250	97,500
Ouvrier semi-qualifié	68,000	71,400	74,800	78,200	81,600	85,000	88,400	91,800	95,200	98,600	102,000
Ouvrier qualifié	71,000	74,550	78,100	81,650	85,200	88,750	92,300	95,850	99,400	102,950	106,500
Ouvrier hautement qualifié	74,000	77,700	81,400	85,100	88,800	92,500	96,200	99,900	103,600	107,300	111,000
Ouvrier spécialisé	92,000	96,600	101,200	105,800	110,400	115,000	119,600	124,200	128,800	133,400	138,000

N.B. Non incluses dans les salaires fixés par la présente grille, les indemnités complémentaires provisoires prévues respectivement par les décrets n° 437 du 7 avril 1981 et n° 501 du 16 mars 1982.

— Le taux d'évolution horizontale des salaires fixés par la présente grille est égal à 5% en partant du salaire de base du premier échelon de chaque catégorie.

ANNEXE N° 2

GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DES SURVEILLANTS

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Durée dans l'échelon	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Ancienneté effective	2	4	6	8	10	13	16	19	22	25	28
Catégorie professionnelle											
I	76,000	79,800	83,600	87,400	91,200	95,000	98,800	102,600	106,400	110,200	114,000
II	86,000	90,300	94,600	98,900	103,200	107,500	111,800	116,100	120,400	124,700	129,000
III	93,000	97,650	102,300	106,950	111,600	116,250	120,900	125,550	130,200	134,850	139,500
IV	118,000	123,900	129,800	135,700	141,600	147,500	153,400	159,300	165,200	171,100	177,000
V	135,000	141,750	148,500	155,250	162,000	168,750	175,500	182,250	189,000	195,750	202,500

N.B. Non incluses dans les salaires fixés par la présente grille, les indemnités complémentaires provisoires prévues respectivement par les décrets n° 437 du 7 avril 1981 et n° 501 du 16 mars 1982.

— Le taux d'évolution horizontale des salaires fixés par la présente grille est égal à 5% en partant du salaire de base du premier échelon de chaque catégorie.

ANNEXE N° 3

GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL DES JARDINS D'ENFANTS ET DES CRECHES

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Durée dans l'échelon	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Ancienneté effective	2	4	6	8	10	13	16	19	22	25	28
Catégorie											
Agent de soin et d'éducation 1er degré	117,000	122,850	128,700	134,500	140,400	146,250	152,100	157,950	163,800	169,650	175,500
Animatrice d'application ou agent de soin et d'éducation 2è degré	98,000	102,900	107,800	112,700	117,600	122,500	127,400	132,300	137,200	142,100	147,000
Agent de soin et d'éducation adjoint 1er degré	95,000	99,750	104,500	109,250	114,000	118,750	123,500	128,250	133,000	137,750	142,500
Animateur 1er degré	93,000	97,650	102,000	106,350	111,600	116,250	120,900	125,550	130,200	134,850	139,500
Animatrice 2ème degré	86,000	90,300	94,500	98,900	103,200	107,500	111,800	116,100	120,400	124,700	129,000
Jardinière d'enfants 1er degré	81,000	85,050	89,100	93,150	97,200	101,250	105,300	109,350	113,400	117,450	121,500
Jardinière d'enfants 2è degré ou agent de soin et d'éducation adjoint 2ème degré	76,000	79,800	83,600	87,400	91,200	95,000	98,800	102,600	106,400	110,200	114,000
Jardinière d'enfants 3è degré	70,000	73,500	77,000	80,500	84,000	87,500	93,000	94,500	98,000	101,500	105,000

N.B. Non incluses dans les alaires fixés par la présente grille, les indemnités complémentaires provisoires prévues respectivement par les décrets n° 437 du 7 avril 1981 et n° 501 du 16 mars 1982.

— Le taux d'évolution horizontale des salaires fixés par la présente grille est égal à 5% en partant du salaire de base du premier échelon de chaque catégorie.

ANNEXE N° 4

GRILLE DES SALAIRES DU CORPS DE L'ENSEIGNEMENT DANS LES ECOLES PRIMAIRES PRIVEES

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Durée dans l'échelon	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Ancienneté effective	2	4	6	8	10	13	16	19	22	25	28
Catégorie											
Maître d'application	117,000	122,850	128,700	134,550	140,400	146,250	152,100	157,950	163,800	169,650	175,500
Instituteur	98,000	102,900	107,800	112,700	117,600	122,500	127,400	132,300	137,200	142,100	147,000
Instituteur 1er degré	93,000	97,650	102,300	106,950	111,600	116,250	120,900	125,550	130,200	134,850	139,500
Instituteur 2ème degré	86,000	90,300	94,600	98,900	103,200	107,500	111,800	116,100	120,400	124,700	129,000
Instituteur 3ème degré	81,000	85,050	89,100	93,150	97,200	101,250	105,300	109,350	113,400	117,450	121,500

N.B. Non incluses dans les salaires fixés par la présente grille, les indemnités complémentaires provisoires prévues respectivement par les décrets n° 437 du 7 avril 1981 et n° 501 du 16 mars 1982.

— Le taux d'évolution horizontale des salaires fixés par la présente grille est égal à 5% en portant du salaire de base du premier échelon de chaque catégorie.

ANNEXE N° 5
GRILLE DES SALAIRES DES ENSEIGNANTS ET DES FORMATEURS DANS LES ECOLES
D'ENSEIGNEMENT, SECONDAIRE PROFESSIONNEL, TECHNIQUE, COMMERCIAL ET ADMINISTRATIF

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Durée dans l'échelon	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Ancienneté effective	2	4	6	8	10	13	16	19	22	25	28
Catégorie											
Professeur principal d'enseignement secondaire professionnel et technique	152,000	159,600	167,200	174,800	182,400	190,000	197,600	205,200	212,800	220,400	228,000
Professeur d'enseignement secondaire professionnel et technique	135,000	141,750	148,500	155,250	162,000	168,750	175,500	182,250	189,000	195,750	202,500
Professeur d'enseignement secondaire professionnel et technique pour le 1er degré	110,000	115,500	121,000	126,500	132,000	137,500	143,000	148,500	154,000	159,500	165,000
Formateur 1er cycle	84,000	88,200	92,400	96,600	100,800	105,000	109,200	113,400	117,600	121,800	126,000
Formateur 2ème degré	80,000	84,000	88,000	92,000	96,000	100,000	104,000	108,000	112,000	116,000	120,000
Formateur adjoint	75,000	78,750	82,500	86,250	90,000	93,750	97,500	101,250	105,000	108,750	112,500

N.B. Non incluses dans les salaires fixés par la présente grille, les indemnités provisoires prévues respectivement par les décrets n° 437 du 7 avril 1981 et n° 501 du 16 mars 1982.

— Le taux d'évolution horizontale des salaires fixés par la présente grille est égal à 5% en partant du salaire de base du premier échelon de chaque catégorie.

MINISTERE DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE L'AGRO-ALIMENTAIRE

NOMINATION

Par décret n° 87-1042 du 7 août 1987 :

Monsieur Mohamed Bouden, ingénieur est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la production agricole et de l'agro-alimentaire.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

NOMINATION

Par décret n° 87-1043 du 7 août 1987 :

Monsieur Jameleddine Turki administrateur est chargé des fonctions de chef de service du bureau d'ordre central au ministère de l'industrie et du commerce.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

VIENT DE PARAÎTRE

CODE DE LA POLICE ADMINISTRATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME

1987

Prix 1d,500

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

VIENT DE PARAÎTRE

STATUT GENERAL DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Textes d'application et principaux statuts particuliers

Ce recueil comprend :

- Les textes d'application de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, parus jusqu'à ce jour.
- Les principaux statuts particuliers concernant : le corps administratif commun, le corps des ouvriers de l'Etat, les agents temporaires de l'Etat, le corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration.

Chaque statut est suivi du classement hiérarchique et de l'échelonnement indiciaire applicables à ses différents grades.

- Une liste des statuts, de grande importance, cités par l'arrêté du 16 mars 1982.

Prix 2D,500

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL *

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7